分 类 号：D999.1　　密　　级：公　开
学校代码：10418　　学　　号：1200374001



贛南師範大學
Gannan Normal University

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

人类命运共同体视阈下我国外空安全利益的法律保障研究

A Study on Legal Protection of China's Outer Space Security Interests from the Perspective of the Community of Shared Future for Mankind

作 者 姓 名：易雯妍
单 位 名 称：法律硕士教育中心
专业学位类别：法律硕士
专业领域名称：法律(非法学)
指 导 教 师：杨珍华 副教授
合 作 导 师：蒋桥生 四级高级法官

二〇二三年五月二十二日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着空间技术的发展，人类对外层空间的探索利用活动不断深入。与此同时，不恰当的外空活动导致威胁外空安全的隐患不断增多。外层空间军事化作为影响外层空间安全的因素，近年来愈演愈烈。空间碎片在威胁航天资产安全的同时也在威胁航天员的人身安全。轨道资源因其有限性和重要的战略地位成为外空安全博弈之处。我国外空安全利益是国家利益的组成部分，是国家总体安全观的应有之义，是中国参与国际空间法治理的立足点。

现行外空安全利益保障方面的法律规制有待完善。国内层面，外空法律体系不全，调整规制空间安全的规则位阶不高，我国尚且没有保障外空安全的基本法，多数现行有效规范或缺乏法律约束力或缺乏政策约束力，且在国际社会空间话语权较弱，我国外空安全利益保障受限。国际层面，现行外空法体系已经无法适应现今复杂多样的外空活动。联合国大会决议作为空间软法的典范所具有的法律效力有限，国际关系与空间合作的展开缺乏相应国际机制，空间话语权分配不平衡问题显著，后发空间国家的外空安全利益难以得到保障。

不同于国家利益优先于一切的自私表达，人类命运共同体理念是贯通古今、融汇中西智慧的产物，其强调世界是利益共同体、价值共同体和责任共同体，为保障我国外空安全利益的法律规制奠定理论基础，同时为国际空间法体系进一步合理化提供新的价值导向。国际法治是外层空间治理最根本的方式，是实践与理想的统一，是全球治理的关键方式。外空法条约、区域性条约以及联合国大会决议的不断发展，为空间治理提供国际法基础，同时以禁止使用武器或武力原则、全人类共同利益原则以及国际合作原则推动国际空间法规制进一步深化。

经验是一种智慧。对美国、俄罗斯以及欧盟等空间大国及地区关于保障外空安全法律以及政策进行分析，一方面能总结保障外空安全利益的法律政策经验，另一方面能为完善我国空间法体系、构建我国外空话语体系并推进外空合作深化进而参与空间法治进程提供经验借鉴。追求共同利益、实现合作共赢是我国外层空间安全利益法律保障的价值追求。人类命运共同体理念强调外空发展的可持续性，从人类长远利益和整体利益出发，与国际空间法体系向善向好变革以及外层空间法治进程不谋而合。在人类命运共同体的指导下，中国当同时推进国内空间法治和国际空间法治：国内层面，推进航天法的出台，确立保障外空安全利益的基本原则，制定防止外空军事化的相关规范，完善空间碎片减缓规则体系，为空间活动提供法律依据；国际层面，加强中国的国际话语权，彰显负责任的空间大国身份，在完善国内空间立法的同时，坚定维护《联合国宪章》和宗旨，积极参与国际外空条约的修改制定，支持软法在空间治理中发挥作用，推动构建外空规

中国知网　https://www.cnki.net

范透明信任合作机制，以小多边良性示范高阶推进空间多边主义，实现“最大公约数”的合作与协调。

关键词：外层空间安全；人类命运共同体；国家利益；国际法治

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the development of space technology, human exploration and utilization of outer space activities continue to deepen. At the same time, inappropriate space activities have led to an increasing number of hidden dangers threatening space security. As a factor affecting the security of outer space, the militarization of outer space has intensified in recent years. Space debris is threatening the safety of astronauts while threatening the safety of space assets. Because of its limited and important strategic position, orbital resources have become the game of outer space security. China 's outer space security interests are an integral part of national interests, the proper meaning of the overall national security concept, and the foothold of China 's participation in the governance of international space law.

The current legal regulation on the protection of outer space security interests needs to be improved. At the domestic level, the legal system of outer space is incomplete, and the rules for adjusting and regulating space security are not high. China still does not have a basic law to ensure outer space security. Most of the current effective norms are either lack of legal binding or lack of policy binding, and the space discourse power in the international community is weak, and the protection of China 's outer space security interests is limited. At the international level, the current space law system has been unable to adapt to today 's complex and diverse space activities. As a model of space soft law, the resolution of the United Nations General Assembly has limited legal effect. The development of international relations and space cooperation lacks corresponding international mechanisms. The problem of unbalanced distribution of space discourse power is significant, and the security interests of late-developing space countries are difficult to be guaranteed.

Different from the selfish expression that national interests take precedence over everything, the concept of a community of shared future for mankind is the product of the wisdom of the past and the present, and the integration of Chinese and Western wisdom. It emphasizes that the world is a community of interests, a community of values and a community of responsibilities. It lays a theoretical foundation for the legal regulation of China 's space security interests, and provides a new value orientation for the further rationalization of the international space law system. International rule of law is the most fundamental way of outer space governance, the unity of practice and ideal, and the key way of global governance. The continuous development of outer space law treaties, regional treaties and United Nations General Assembly resolutions provides the basis of international law for space governance. At the same time, the principle of prohibiting the use of weapons or force, the principle of common interests of all mankind and the principle of international cooperation promote the further deepening of international space law regulation.

中国知网 https://www.cnki.net

Experience is wisdom. This paper analyzes the laws and policies of the United States, Russia, the European Union and other space powers and regions on the protection of outer space security. On the one hand, it can summarize the legal and policy experience of safeguarding the interests of outer space security. On the other hand, it can improve China 's space law system, build China 's outer space discourse system, promote the deepening of outer space cooperation and participate in the process of space rule of law. Pursuing common interests and achieving win-win cooperation is the value pursuit of the legal protection of China 's outer space security interests. The concept of a community with a shared future for mankind emphasizes the sustainability of outer space development. Starting from the long-term interests and overall interests of mankind, it coincides with the transformation of the international space law system and the process of the rule of law in outer space. Under the guidance of the Community of Shared Future for Mankind, China should promote the rule of law in both domestic and international space at the same time : at the domestic level, promote the introduction of space law, establish the basic principles of safeguarding the interests of outer space security, formulate relevant norms to prevent the militarization of outer space, improve the space debris mitigation rule system, and provide a legal basis for space activities ; at the international level, we should strengthen China 's international discourse power, highlight the identity of a responsible space power, firmly safeguard the " UN Charter " and purpose while improving domestic space legislation, actively participate in the revision and formulation of international space treaties, support the role of soft law in space governance, promote the construction of a transparent trust cooperation mechanism for space norms, promote space multilateralism with a small multilateral benign demonstration, and achieve cooperation and coordination of the " greatest common divisor. "

Key words: outer space security; a community of shared future for mankind; national interests; international rule of law

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

一、导论.....1
(一)选题缘起与问题提炼.....1
(二)国内外研究现状述评.....2
(三)研究思路与创新之处.....5
二、外空安全利益法律保障的基本问题.....6
(一)外空安全利益的界定.....6
1.外空安全利益是外空安全的延伸.....6
2.外空安全利益具有融合统一性.....7
(二)外空安全利益保障的影响因素.....7
1.外空军事化威胁空间环境安全.....7
2.空间碎片影响航空器运行安全.....9
3.轨道资源制约空间安全博弈.....10
(三)我国外空安全利益保障的必要性.....10
1.外空安全利益是国家利益的组成部分.....10
2.外空安全利益是国家总体安全的应有之义.....11
3.外空安全利益是参与国际空间法治理的立足点.....11
三、我国外空安全利益法律保障的理论基础.....12
(一)重要思想.....12
1.人类命运共同体思想.....12
2.国际法治.....15
(二)国际法基础.....16
1.国际条约.....16
2.国际法原则.....18
四、外空安全利益法律保障面临的现实挑战.....21
(一)国内外空安全利益法律保障存在的问题.....21
1.法律位阶不高.....21
2.法律体系不全.....22
3.规范约束性弱.....23
4.国际话语权较弱.....23
(二)国际外空安全利益法律规制存在的问题.....24
1.现有外空安全国际条约不完善.....24
2.软法法律约束有限.....24
3.国际机制不健全.....25
4.话语权分配不均衡.....26

中国知网　https://www.cnki.net

五、外空安全利益法律保障的域外实践及启示 26
(一)外空安全利益法律保障的域外实践.....26
1.美国.....26
2.俄罗斯.....28
3.欧盟.....29
(二)主要空间国家对保障本国外空安全利益法律制度之启示.....31
1.主要空间国家保障外空安全利益之述评.....31
2.主要空间国家保障外空安全利益之启示.....31
六、我国外空安全利益法律保障的应对路径 32
(一)人类命运共同体理念在外空安全利益保障的价值定位.....32
1.追求共同利益.....32
2.实现合作共赢.....33
(二)我国外空安全利益法律保障的应对之策.....34
1.努力完善外空安全的国内法治.....34
2.积极推进外空安全的国际法治.....36
3.以国内空间法治助力国际空间法治.....39
七、结论.....39
参考文献.....41

中国知网 https://www.cnki.net

一、导论

（一）选题缘起与问题提炼

随着越来越多国家掌握空间技术，外空军事化问题和空间碎片问题日益突出，轨道资源争夺日益激烈。现行空间法体系已无法适应空间技术发展的要求，外空治理面临困境，不仅威胁我国外层空间安全利益，而且对于全人类的外层空间安全利益的保障也存在隐患。

外层空间法是国际法的分支，五大条约作为撑起外空法的五根柱子，包括《外层空间条约》[1]、《援救协定》[2]、《责任公约》[3]、《登记公约》[4]、《月球协定》[5]。联合国主导的五大条约是该体系的基石，但因五大条约基本上是上世纪六七十年代所制定，大多数条文仅仅是含义模糊的原则性规定，难以调整因外层空间技术更新迭代以及各国在空间利益博弈所导致的一系列问题，加之空间软法对空间国家法律约束性有限，空间主体之间缺乏透明规范信任合作机制和平台，外空话语权分配不均衡，后发空间国家的合法权益难以保障，空间法治化进程受阻。

随着空间实力的增强，我国已经进入空间大国行列，在进行外空活动时安全是第一要素，外层空间安全利益成为国家安全利益的重要内容，与政治、经济安全密切相关。与逐渐壮大的空间硬实力相比，我国的空间软实力不足，外空法律规制方面的有待完善，主要体现在法律体系不全、位阶不高、相关规范约束性弱以及国际话语权弱。

外空作为全球公域，外空环境的稳定性及安全性问题日益成为各国关注的焦点，共同利益以及共同安全成为国际空间法发展完善的关键之处。人类命运共同体理念贯通古今、融会中西智慧，关照国家利益和共同利益平衡，自 2011 年首次提出后多次在联合国决议中提及，既是价值表达，也是推进完善外层空间法治的应然治理方式。

本文拟解决的关键问题是如何对我国外空安全利益运用相关法律进行保障，为国际空间法治贡献中国力量。本文在分析国内外外空安全利益及其影响因素的基础上，探讨了现行国际法与国内法中外空安全利益的保障问题，通过梳理美国、

[1] 全称为《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》，于 1967 年 10 月 10 日生效。
[2] 全称为《关于援救航天员、送回航天员及送回射入外空之物体之协定》，于 1968 年 4 月 22 日颁布。
[3] 全称为《外空物体所造成损害之国际责任公约》，于 1972 年 3 月 29 日订立。
[4] 全称为《关于登记射入外层空间物体的公约》，于 1975 年 1 月 14 日签署。
[5] 全称为《关于各国在月球和其他天体上活动的协定》，于 1979 年 12 月 5 日通过。

中国知网 https://www.cnki.net

俄罗斯以及欧盟等空间大国及国际组织在外空安全法律与政策方面对我国的启示，提出了人类命运共同体的中国方案。人类命运共同体是对人类共同继承财产的延续与发展，是维护我国外空安全利益的必要选择，是推进国际空间法治的中国方案。

（二）国内外研究现状述评

1．国外研究

国外学术界关于外空安全利益的研究较早，相关研究成果也可分为外空军事化程度、空间碎片两个方面。

（1）关于外空军事化方面

其一，外空军事化的概念与内涵界定。哥伦巴·皮伯斯（Columba Peoples）认为，外空军事化和外空武器化可作出区别，前者的范围大于后者[6]。该学者进一步指出，“外空军事化”与“外空武器化”之争在很多方面都无法切实预测外空安全的变幻莫测，由此引发的军备控制讨论应当在国际背景中进行讨论[7]。

其二，关于外空军事化发展程度的研究。詹姆斯·莫尔茨（James C. Moltz）在其著作中对外空安全以及美国政策作讨论，他认为，外空军事力量收缩是美国当时军队控制政策的一大体现[8]。卡桑德拉·斯蒂尔（Cassandra Steer）表示了其对于各国在是否能控制外空军事实力上表示担忧，包括美国、中国、俄罗斯等外空技术发达的国家主体以及印度、以色列以及日本等外空技术不断发展的国家在内，各国均在外空中展示其“可能失控的军事实力”[9]。罗伯特·基欧汉（Robert O. Keohane）在其著作中写道，冷战时期美苏大搞外空争夺战，冷战时期对于外空开发是基于国防军事力量的考量，现今全球化进程的速度不可同日而语，外空技术发达的国家已不仅仅是美国和俄罗斯，中国、欧盟、印度乃至日本作为空间技术不断进步的国家[10]。

其三，关于外空法规制方面。国际社会在规制外空新活动上难以达成共识，亟需对现行空间法进行调整，外空立法应当体现不同国家及国际组织的空间利益[11]。有学者指出，外空军事化问题不仅需要通过外交手段进行交涉，更需要进一步在防止外空军事化的法律规制方面达成共识[12]。

---

[6] See Columba Peoples, *The Growing “Securitization” of Outer Space*, Space Policy, Vol. 26, No. 11, 2010, p. 205.
[7] See Columba Peoples, *The Securitization of Outer Space: Challenges for Arms Control*, Contemporary Security Policy, Vol. 32, No. 1, 2011, p. 76.
[8] See James C. Moltz, *The Policies of Space Security: Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests*, California: Stanford University Press, 2008, p. 30.
[9] See Cassandra Steer, *Global Commons, Cosmic Commons: Implications of Military and Security Uses of Outer Space*, Georgetown Journal of International, Vol. 18, No. 1, 2017, p. 10.
[10] 参见[美]罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，苏长和、信强、何曜译，上海人民出版社 2006 年版，第 10 页。
[11] See Gennady M. Danilenko, *International Law-making for Outer Space*, Space Policy, Vol. 37, No. 2, 2016, p. 179.
[12] See Olavo de O. Bittencourt Neto, *Outer Space as a Global Commons and the Role of Space Law*, A Research

中国知网 https://www.cnki.net

（2）关于空间碎片方面

其一，关于空间碎片的现状及其危害。杰西卡·韦斯特（Jessica West）在其著作中表明，10 毫米以上的在轨空间碎片达 23000 个，有学者通过分析空间物体的碰撞来证明空间碎片能对空间环境与地面造成不良影响[13]。

其二，关于空间碎片法律规制方面。戴娜·谢尔顿（Dinah Shelton）表示现有的国际空间法难以调整各国在外空活动中产生的摩擦如航空器避碰、外空开发过程给国家安全与全球安全所带来的挑战[14]。马克·桑达尔（Mark J Sundahl）在其著作中指出，国际环境保护立法存在严重不足，空间国家应当采取有效措施减少空间碎片的产生。有学者从经济成本角度分析，美国、俄罗斯以及中国在减缓空间碎片的国际法规制上是缺一不可的，这就导致了对于完善现存国际空间法以达到减缓空间碎片的一致性难以有实质性进展[15]。

2．国内研究

国内对于外空安全利益方面的研究主要包括外空军事化程度、空间碎片两个方面。

（1）关于外空军事化方面

其一，关于外空军事化的概念和内涵界定。李斌提出，关于外空军事化的术语众多，但具有法律意义的是“外空军事化”和“外空武器化”[16]。贺其治认为“外空军事化”包含外空军备竞赛和军事对抗，其包含“外空武器化”和卫星的军事利用两方面内容[17]。蒋圣力认为外空军事化的内涵包括军事化利用人造卫星和外空武器化两种情形[18]。

其二，外空安全与军事化相挂钩，将外空中的安全问题归纳为“非军事化”问题，也即彻底的“去军事化”。苏金远教授表示冷战见证了两个超级大国间的“空间斗争”，并且“空间斗争”没有随着冷战的结束而终结，而是呈现“遍地开花”的局面，外空军事力量对比在 21 世纪的最初十年内存在蠢蠢欲动的复苏可能性[19]。

其三，对外空军事化的现状分析。外空军事化已成定局，应当在基于“和平目的”以及国家防卫的目的来进行合理的军事化活动，即予以外空军事化一定程

Agenda for Space Policy, 2021, p. 7.

[13] See Jessica West, *Space Security 2009*, Ontario: Pandora Press, 2009, p. 50.

[14] See Dinah Shelton, *Normative Hierarchy in International Law*, American Journal of International Law, Vol. 100, No. 2, 2006, p. 291.

[15] See Alexander William Salter, *Space Debris: A Law and Economics Analysis of the Orbital Commons*, Mercatus Working Paper, 2015, p. 22.

[16] 参见李斌：《外空军事利用的若干法律问题辨析》，载《法学杂志》2009 年第 7 期，第 29 页。

[17] 参见贺其治、黄惠康主编：《外层空间法》，青岛出版社 2000 年版，第 198 页。

[18] 参见蒋圣力：《外层空间军事化及其国际法规制的模式与路径》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2017 年第 1 期，第 124 页。

[19] See Jinyuan Su, *Use of Outer Space for Peaceful Purpose: Non-Militarization, Non-Aggression and Prevention of Weaponization*, Journal of Space Law, Vol. 36, No. 1, 2010, p. 254.

中国知网 https://www.cnki.net

度的肯定。李寿平教授表明，外空军事化利用已经成为现实，一概否认外空军事活动既是不现实，同时也会直接妨碍各国在外空活动中的正常发展[20]。

其四，防止外空军事化空间法规制方面。李寿平教授认为，现行国际立法存在许多漏洞，在防止外空军事化上面临三重挑战：一是在防止外空军事化的相关国际法规制尚不足以防止外空武器化和外空军备竞赛；二是缺乏空间国家间增强透明度与信任度的规制；三是缺乏相应的外空安全核查机制[21]。

（2）关于空间碎片方面

其一，空间碎片对外空安全造成的影响。李寿平教授表明空间碎片对外空安全造成的威胁主要体现在对卫星以及宇航员安全的威胁[22]。赵云教授认为空间碎片是外空环境污染的关键议题[23]。空间碎片对外层空间安全的影响还包括低轨小卫星星座建设对外空的占用方面。张振军、李寿平教授都表示，高度密集的小卫星星座将使卫星碰撞的概率大幅提高，再加上微小卫星寿命周期短、性能脆弱，频繁的星座部署将产生大量的空间碎片，将直接威胁外空活动安全和空间资产安全[24]。

其二，空间碎片法律规制方面。薄守省总结国外航空器发射事故，从美俄卫星相撞的角度分析空间碎片问题对国家外空安全所造成的困扰，进一步分析航空器相撞所导致的法律责任分担问题[25]。

3．研究现状评析

第一，现今对于国家外空安全利益方面的学术研究更多是从国防军事化、空间碎片对于空间站以及人类共同利益的影响等宏观角度来进行阐述。

第二，我国学术界对于外空安全利益方面的研究较多基于政治学视角，鲜少从法学角度对外空安全利益进行讨论，对于外空安全利益的法律概念界定尚无定论。

第三，和平开发外空的内在逻辑既包括国防的需要，也包括航空器在外空中的安全运行，包括如何对减缓空间碎片进行国际合作的相关法律问题。政治学与法学之间具有一定的互通性，笔者欲从政治学理论中关于外空安全利益的成果进行概述，同时涉及外交、社会学方面的相关内容也将一道讨论，以期为国家外空

[20] 参见李寿平：《外层空间的军事化利用及其法律规制》，载《法商研究》2007 年第 3 期，第 16 页。
[21] 参见李寿平：《外层空间的军事化利用及其法律规制》，载《法商研究》2007 年第 3 期，第 16 页。
[22] 参见李寿平：《外空安全面临的新挑战及其国际法规制》，载《山东大学学报（哲学社会科学版）》2020 年第 3 期，第 52 页。
[23] 参见赵云：《外层空间法中的热点问题评议》，载《北京航天航空大学学报（社会科学版）》2012 年第 1 期，第 46 页。
[24] 参见张振军：《美国外空安全新政策及其国际影响》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2013 年第 3 期，第 100 页。
[25] 参见薄守省：《从美俄卫星相撞看外空活动的国际法规则》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2010 年第 1 期，第 50 页。

中国知网 https://www.cnki.net

安全利益的法律保障提供一定的理论参考。

（三）研究思路与创新之处

1．中心论点

本文的中心论点是：以人类命运共同体理念保障我国外空安全利益，以国内法治推进国际空间法治。

2．框架思路

本文采用比较法研究方式，立足于从学科交叉融合视角来进行综合分析，先梳理影响外空安全利益的影响因素，再剖析域外外空安全保障的法律实践，进而分析人类命运共同体理念与外空安全利益保障之间的关系，试图将共同体理念与国内空间法治与国际空间法治相贯通。

首先，探究国家外空安全利益的基本内涵及影响因素。本文将外空安全利益影响因素分为外空军事化、空间碎片和轨道资源，因轨道资源所产生的安全问题与空间碎片有重合之处，且部分可以通过空间技术解决，所以本文主要讨论外空军事化和空间碎片。

其次，在对国际空间法和我国外空法关于保障外空安全利益所存在的问题进行阐述，分析空间大国在空间法规制方面对我国外空安全利益法律保障的实践经验和启示。

最后，基于人类命运共同体的利益共同体、价值共同体和责任共同体理念，塑造全球共同体观念，完善国内空间立法，“渐进式”修改制定空间条约，坚定支持联合国大会决议作为空间软法所发挥的作用，奉行小多边主义，推动构建区域空间透明信任合作机制，牢牢抓住外空法规则制定权和话语权，发挥中国在推动国际空间法治的积极作用。

3．创新之处

第一，现存关于国家外空利益的研究尚少且无体系性概述，本文提出外空安全利益并对其相关内容进行阐述，以“人类命运共同体”与外空安全利益的关系入手，着眼于对“人类命运共同体”与维护我国外空安全利益之间所具有的内在逻辑一致性进行分析，研究内容较为新颖。

第二，本文试图从国际法治等方面研究其法理基础，运用人类命运共同体理念中关于“全球共同体”的理念，阐述外空军事化以及空间碎片减缓相关法律问题，是中国作为一个负责任的大国在国际舞台上承担相关国际法律责任的体现，是对国家外空安全利益的坚定捍卫。

中国知网 https://www.cnki.net

二、外空安全利益法律保障的基本问题

国家安全利益作为主权国家核心国家利益的组成部分[26]，是民族国家生存与发展的基本条件[27]。根据国家偏好的异质性特征[28]，一个国家在不同时期具有不同的国家利益，而同一国家利益在不同时期的表现形式以及对于主权国家的重要性程度也有所不同。在外空技术快速发展的今天，外空安全利益作为国家安全利益在新时代背景下对中国而言赋予了更加重要的战略性意义。

（一）外空安全利益的界定

外空安全利益既是国家利益的组成部分，又是国家安全战略决策与行为的重要依据。准确界定外空安全利益，对于确定本文的研究对象具有重要意义。

外空安全的定义，有一个发展历程。国际社会对于外空安全比较典型的观点是，外空安全是国家免受外空威胁的能力，也即国家主体可以安全进入外空和利用外空[29]。美国学者将外空安全定义为排除任何人为因素导致的可能对进入外空中目标体的干扰、损害或毁坏的能力和状态[30]。有学者从可持续性角度出发，将外空安全界定为全人类能安全地、可持续性地利用外空环境[31]。有学者将外空安全理解成外空环境不受损害和威胁的状态，也即所有人能自由、安全利用外空环境，该学者还进一步建立了相关的指标形成一个评估外空安全标准的体系，这些指标包括外空环境、外空安全法律政策和理论以及商业航天等方面[32]。

本文将外空安全界定为空间活动主体可以安全进入外层空间并且不受威胁的状态。在此基础上，将外空安全利益界定为外空活动主体在安全活动状态下可以满足空间主体需要的总和。

1．外空安全利益是外空安全的延伸

国内有学者从词语内涵角度出发，分析中文语境与英文语境下“安全”的内涵差别，将外空安全分为自然因素和人为因素，前者属于空间技术的范畴，而后者是指人类在外空活动过程中人为地对外空活动中的人身和财产造成的侵害[33]。

[26] 参见门洪华：《中国国家利益的维护与拓展》，载《国际观察》2015 年第 6 期，第 13 页。
[27] 参见阎学通：《中国国家利益分析》，天津人民出版社 1997 年版，第 66 页。
[28] 参见刘江永：《日本的国家利益观、对外战略与对华政策》，载《外交评论》2012 年第 5 期，第 13 页。
[29] See Lawson Robert, *Space Security Index*, Astropolitics: International Journal of Space Polit Policy, Vol. 2, No. 2, 2004, p. 177.
[30] See James C. Moltz, *The Policies of Space Security: Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests*, California: Stanford University Press, 2008, p. 11.
[31] See Jessica West, *Space Security 2009*, Ontario: Pandora Press, 2009, p. 5.
[32] See Ruwantissa Abeyratne, *Space Security Law*, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Press, 2011, p. 15.
[33] 参见徐能武：《对外空安全合作的理性审视与战略要求》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》

中国知网 https://www.cnki.net

基于外空开发利用的难度大、对技术手段要求高等原因，外空开发进度与外空技术手段息息相关，而外空自然环境的复杂性也决定了外空安全的影响因素包括自然因素和人为因素，自然因素更多地属于空间技术领域所关注的重点。本文中所涉及的“外空安全”是出于人为因素考量，分析来自人类利用外空活动过程中所存在的威胁国家安全、航空器运行安全的因素。

“在国际政治中，安全观念是随着国家利益而扩大的。”[34]在以往研究中，国家利益是理解一个国家行为包括国内政策和国际交往行为的一个基点。国家利益是国家行为决策所依据的客观存在[35]，是主权国家在国际社会中满足生存需要和发展需要的总和[36]。外空安全既是空间活动主体在外空中的安全状态，也是国家利益在空间活动中的延伸。对中国而言，国家安全是国家利益的核心内容，外空安全作为国家安全的组成部分，能够被国家利益所囊括。

2．外空安全利益具有融合统一性

外空安全利益是个体性与公共性的统一。对外空及其资源的控制和利用，是国家安全、繁荣的源泉，国家作为本国国民利益的代表，自然以追求其在外空安全的利益最大化[37]。维持外空安全不是个别国家的“单打独斗”，外空是全人类的资源与财富，外空安全也具有公共性，是整个人类群体所需要共同努力的目标。

外空安全利益是传统安全与非传统安全的统一。传统国家安全以政治安全和军事安全为核心，非传统安全是涉及国家制度、经济、人的安全等方方面面的国家安全因素[38]。外空安全作为国家安全的重要组成部分，是国家政治权力的重要保障。外空技术在保障制空权至关重要，军事安全在外空安全中的地位不言而喻。同时，随着世界经济由工业主导转向信息主导，空间技术于国家经济的发展至关重要，外空的空间财产以及航天员作为收集和传递信息的重要载体和人员，其在外空中的安全在国家经济安全保障中显得至关重要。

（二）外空安全利益保障的影响因素

1．外空军事化威胁空间环境安全

凭高试下，势如破竹。外空无疆域性以及高远的位置优势使得外空的开发首先始于军事领域[39]，并且现代空间技术的发展进程也往往伴随着对外空的军事利用。

2011 年第 3 期，第 48 页。

[34] 参见张文木：《世界地缘政治中的中国国家安全利益分析》，中国社会科学出版社 2012 年版，第 25 页。

[35] 参见《总体国家安全观干部读本》编委会：《总体国家安全观干部读本》，人民出版社 2016 年版，第 47 页。

[36] 参见《总体国家安全观干部读本》编委会：《总体国家安全观干部读本》，人民出版社 2016 年版，第 47 页。

[37] 参见程群：《太空安全的“公地悲剧”及其对策》，载《社会科学》2009 年第 12 期，第 12 页。

[38] 参见朱锋：《“非传统安全”解析》，载《中国社会科学》2004 年第 4 期，第 139 页。

[39] 参见梁洁：《外层空间军事利用国际法问题探析》，载《西安政治学院学报》2016 年第 2 期，第 92 页。

中国知网 https://www.cnki.net

自冷战时起，对于外空的军事利用和武器化进程便未曾停止过。相较于冷战时期美苏两国在外空军事领域此消彼长的较量，冷战结束后对于外空的军事利用，更是呈现出“遍地开花”的趋势。一个重要原因苏联解体后一段时间内缺乏制衡美国空间实力的力量，美国成为当时的唯一空间大国，2006 年美国新空间政策直白指出“鼓励参与合作，扩大军方外空权力；抢占外空优势，着眼于部署武器”[40]，将外空军事化视为争夺权力高地的一个重要因素，外空军事实力也是肉眼可见地增长，其他空间国家或基于国家安全的考量或基于国际地位的考量而主动或被迫卷入“太空军备竞赛”[41]。对于空间弱国而言，虽说空间技术不如空间大国，但均在力所能及范围内推进外空军事进程，在外空开发利用进程中增添军事力量的成分[42]。

外空军事化明显威胁国家安全。《联合国宪章》确立的“国家在国际关系中禁止使用武力”国际法基本原则，外空作为人类活动的领域，各国在外空中的活动应当遵循国际法。从“防止外层空间军备竞赛”的决议在联合国大会上高票通过这一结果可以看出，在防止外空军备竞赛问题上，可以说，相关大国已达成共识[43]，部分外空主体致力于“太空军备竞赛”作为外空利用活动中的一部分是明显违反《联合国宪章》基本原则和宗旨。

《联合国宪章》中同时也明确国家自卫权或者经联合国授权采取武力行动，外空军事利用中关于国家自卫目的而开展外空军事活动是否可以成为一个国家发展外空军事力量和开展军事活动的“豁免权”呢？《外层空间条约》中确立外层空间的利用须出于“和平目的”，“和平目的”是否是指禁止任何形式的“军事利用”呢？对于这一问题，国际社会上尚无定论。一种观点认为，“和平目的”排除任何形式的军事活动，“和平目的”是绝对不可违背的，也即包括国家自卫目的的防御性军事活动都是与“和平目的”相悖的[44]。排除国家自卫权在外层空间中的适用无疑会致使主权国家于国家领土安全处于不稳定的状态，由此所引发的后续结果就是对于该国政治、经济安全等国内安全无法得到有效保障，必然也不符合《联合国宪章》和《外层空间条约》所确立的“和平目的”。第二种观点则认为用于和平利用目的的外空军事活动是不该被排斥的，该观点的理由落脚点在于对《外层空间条约》的语词分析，《外层空间条约》中使用了“peaceful”，其反义词为“aggressive”即“进攻性的”，那么“peaceful”一词可理解为“非

[40] 参见徐能武、彭舒帅：《混沌理论视野下外层空间安全利益博弈与汇聚研究》，载《求索》2013 年第 8 期，第 5 页。
[41] 参见何奇松：《太空武器化及中国太空安全构建》，载《国际安全研究》2020 年第 1 期，第 50 页。
[42] 参见徐能武：《外层空间安全治理体系和治理能力的实践建构与持续进化——马克思主义国际关系理论的视角》，载《国际观察》2015 年第 3 期，第 1 页。
[43] 参见何奇松：《太空安全问题及其多边主义博弈》，载《现代国际关系》2012 年第 5 期，第 34 页。
[44] 参见李斌：《外空军事利用的若干法律问题辨析》，载《法学杂志》2009 年第 7 期，第 23 页。

中国知网 https://www.cnki.net

进攻性”[45],则基于防御目的或者存在正当理由的外空军事部署是具有正当性的。但此种观点并没有对“基于防御目的或存在正当理由进行外空军事部署”的程度及范围进行说明，容易成为部分空间国家推动进行空间军事利用的借口。第三种观点则是秉持“法无禁止皆自由”的原则，但凡国际空间法没有明确禁止的军事活动都属于“和平利用”的范畴[46]。此种观点明显将私法中“法无禁止皆自由”的观点应用到外空法领域，虽说外空法是公法与私法相融合的领域，但对于外空军事化而言，其公法的色彩较为浓烈，所以该种观点对于解释“和平利用”内涵是站不住脚的。

随着全球化进程的加快，民族国家参与全球化的程度越来越深，其国家利益与他国利益“纠缠”的范围也越来越大。外层空间安全是一个主权国家对于其主权安全范围内的一个范畴，是国家安全边界的利益保护范畴，无论是空间大国还是空间弱国均有权在尊重国际法基本原则的基础上，在不扩张领土和侵犯他国主权的前提下，采取可控的自卫行为是正常合理的，是其维护国家安全的该有的权利，并且“可控的自卫行为”应当坚持合理合法适当性，应当遵循国际法，在《联合国宪章》框架内进行，以避免“自卫行为”扩大化为“防卫过当”。

2．空间碎片影响航空器运行安全

自上世纪五十年代至今，人类开始发射航空器探索外层空间，小到一颗人造卫星，大到空间站，而地球静止轨道的容量是有限的，尤其是现今越来越多的国家具备了制造和发射卫星的能力，轨道资源的紧缺性问题愈加突出[47]。无论是空间强国还是空间弱国，逐渐意识到外层空间对于国家安全与发展的重要性，无论是基于维护国家安全还是意图维持在外空中的霸权地位，为维护国家安全而造成“外空发射内卷”进一步加剧外层空间航空器运行与有限的空间轨道之间的矛盾。

至今为止，航空器运行轨道可谓是“器满为患”，同时所产生空间碎片对航空器运行安全造成了巨大的隐患。有研究表明，空间碎片在轨道上高速运行其撞击的动能与时速 120 公里的汽车撞击的动能相当[48]。大大小小的空间碎片分布在外层空间中，所造成的威胁可能不仅仅是对航空器的运行安全造成隐患，更甚者如小行星撞击地球，对地球即人类生存环境造成威胁[49]。航空器作为人类探索开发外层空间的载体，保障其运行安全不仅仅是保障外层空间的资产安全，更是

[45] 参见陈聪、王辉东：《外层空间安全问题的法律盲区及因应之道》，载《中国军事科学》2013 年第 1 期，第 25 页。
[46] 参见毛国辉：《防止外空武器化：国际空间法的发展困境与前景》，载《湖南行政学院学报》2014 年第 1 期，第 34 页。
[47] 参见薄守省：《从美俄卫星相撞看外空活动的国际法规则》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2010 年第 1 期，第 50 页。
[48] 参见龚自正：《空间碎片环境现状与主动移除技术》，载《航天器环境工程》2014 年第 2 期，第 129 页。
[49] 参见李寿平：《21 世纪空间活动新发展及其法律规制》，法律出版社 2016 年版，第 170 页。

中国知网 https://www.cnki.net

保障航空器内工作人员的人身安全。

航空器运行安全的影响因素主要包括自然因素和人为因素，其中自然因素是指外层空间的自然环境的特殊性和复杂性所对航空器运行安全所造成的影响，此种影响主要是通过外空技术的发展进行处理，不属于本文所要讨论的范畴。本文所要讨论的影响航空器运行安全因素是人为因素，即人类在探索开发外层空间中的不当行为所造成的对航空器运行安全隐患，主要是空间活动中产生的空间碎片及对于空间碎片的处理。当然，空间碎片对外空安全的威胁包括两个方面：一是对空间碎片的碰撞对航空器运行以及宇航员的威胁；二是带有放射性的空间碎片直接对外层空间环境造成的威胁，放射性的空间碎片对于外空环境造成的威胁更多的是属于环境科学方面所要解决的问题，也不属于本文所要讨论的范畴，本文所讨论的空间碎片的威胁主要是前者。为写作的便利性以及概念的统一性，本文借用联合国文件《和平利用外层空间委员会的报告》中对空间碎片的定义，将空间碎片定义为在地球轨道上或再进入大气层的已经失效的一切人造物体[50]。

3．轨道资源制约空间安全博弈

外层空间虽然是无限的，但其轨道资源却是有限的。轨道资源是指卫星正常运行所沿的路线，类似于道路交通轨道，但不同于道路交通的交错纵横，与地球同步的空间轨道往往具有唯一性[51]。轨道资源紧张成为影响外空安全利益的一个重要因素。一方面，当今发射的卫星多是为地球提供相关信息，所以“定点”同步轨道的重要性显而易见，同步轨道资源也成为不同发射主体所争夺的对象。另一方面，拥有小卫星发射能力的不仅包括国家主体，还包括作为私主体的部分公司。

此外，由紧张的轨道资源还引发两个重大安全问题，一是卫星之间的无线电频率干扰，二是小卫星碰撞安全问题，2009 年美俄卫星碰撞以及 2021 年我国空间站两次被迫避碰美国“星链”卫星，加之微小卫星寿命周期短、性能脆弱的特点，容易产生空间碎片。轨道资源呈现一定程度的“自然因素”特征，可以通过技术层面进行缓解其带来的安全问题，但其引发的空间主体之间的博弈以及产生的空间碎片则需要通过法律政策、外交斡旋以及国际机制等“人为因素”协调解决。

（三）我国外空安全利益保障的必要性

1．外空安全利益是国家利益的组成部分

国家利益是一个国家国内政治体制在国际社会上的延伸[52]。对中国而言，国

[50] 参见李寿平：《外空安全面临的新挑战及其国际法律规制》，载《山东大学学报（哲学社会科学版）》2020 年第 3 期，第 53 页。
[51] 参见何奇松：《太空安全问题及其多边主义博弈》，载《现代国际关系》2012 年第 5 期，第 30 页。
[52] 参见方力、赵可金：《国家核心利益与中国新外交》，载《国际组织科学》2021 年第 3 期，第 68 页。

中国知网 https://www.cnki.net

家安全是国家利益的核心内容，其外延还包括国家发展权[53]。在百年未有之大变局之际，中国在不断融入世界，中国的国家利益也不断向全球扩展，在强调人类共同利益的今天，中国提出人类命运共同体，超越狭隘国家理性[54]，共担风险、共享机遇。

根据斯蒂芬·克拉斯纳的观点，外空安全利益符合国家利益中相对稳定性和整体性的特征[55]。在当前空间技术快速发展以及某些空间大国致力于发展外空军备力量的时代，一个国家的安全不仅仅来自于地球内的威胁，当前以及未来一段时间内，应当将外空安全利益纳入国家利益的考量。

2．外空安全利益是国家总体安全的应有之义

国家安全作为一个国家存在的基础和保障，历来是主权国家所关涉的，国家安全是中国核心利益[56]。外层空间已经成为继陆地、海洋、大气层后人类第四个生存空间[57]。逐梦星辰大海，中国这几十年间从未停止脚步，外层空间中布满了我国的空间财产。外层空间安全不仅仅是关涉到这些空间财产和宇航员的人身安全，更关乎我国的国家总体安全。“不同时代中不同行为主体在不同的场合面对不同的问题，会对安全做出不同的解释。”[58]国家总体安全观非一成不变，其内容会随着社会的发展与时俱进，其体系的表述使用“总体”、“等”这类词语，这是中央对于国家安全体系的高瞻远瞩，随着外层空间在国家战略布局地位的与日俱增，外层空间安全被纳入进国家总体安全要素中也是可以预见的。

《国家安全法》第 32 条规定：“国家坚持和平探索和利用外层空间、国际海底区域和极地，增强安全进出、科学考察、开发利用的能力，加强国际合作，维护我国在外层空间、国际海底区域和极地的活动、资产和其他利益的安全。”2019 年《新时代的中国国防》强调，“太空安全是国家建设和社会发展的战略保障”[59]。外空安全可以被国家总体安全观囊括，并以基本法的形式向世界展示我国坚决维护空间财产和航天员的安全，并且通过一系列相关政策文件展示我国坚决履行外空安全国际义务，表明中国作为负责任的大国所具有的态度。

3．外空安全利益是参与国际空间法治理的立足点

维护外空安全利益，打造安全共同体，构建一个普遍安全的外空环境是推动

[53] 参见张发林、朱小略：《国家利益的国内基础——一个动态分析框架》，载《太平洋学报》2020 年第 11 期，第 35 页。
[54] 参见刘雪莲、夏海洋：《以共同利益推进人类命运共同体的构建》，载《吉林大学社会科学学报》2022 年第 1 期，第 30 页。
[55] 参见阎学通：《中国国家利益分析》，天津人民出版社 1997 年版，第 131 页。
[56] 参见门洪华：《中国国家利益的维护和拓展》，载《国际观察》2015 年第 6 期，第 13 页。
[57] 参见仪名海、郝江东、周慎：《外层空间国际关系》，清华大学出版社 2015 年版，第 55 页。
[58] 张幼文、周建明：《经济安全：金融全球化的挑战》，上海社会科学出版社 1999 年版，第 36 页。
[59] 《新时代的中国国防》，国务院新闻办公室 2019 年 7 月 24 日发布。

中国知网 https://www.cnki.net

国际空间法治理的重要依托。安全作为我国的核心利益，其含义已经嬗变为一个复合概念，不但涉及国家行为体之间的传统安全问题，而且囊括国家行为体与非国家行为体之间社会及经济方面的非传统安全问题，且彼此愈加难以精确区分和准确定位，外空作为重要战略高地，对国家安全的保障具有重要意义。在面对纷繁复杂的外空安全国际现状，唯有恪守五大条约国际空间法体系，以共同、可持续的外空安全观，支持空间软法发挥协调斡旋作用，构建一个普遍安全的世界。

中国的国家实力和国际地位发生巨大变化的当今，中国所面临的不仅仅是如何维护外空安全利益的问题，更重要的是如何以国际社会所能普遍接受的方式、以合乎国际空间法的规范的方式来维护外空安全利益，以中国经验为现存的外空规制体系所存在的问题提供中国方案，提升中国在外层空间维护的话语权。立足于我国外空安全利益，以构建人类命运共同体国际法治为重要依托，推动保障外空安全利益与国际空间法治形成良性互动。

三、我国外空安全利益法律保障的理论基础

关于外层空间安全利益法律保障的理论基础包括思想基础和国际法基础，前者包括人类命运共同体思想以及全球治理理念，后者包括国际空间法规制中的条约以及原则。

（一）重要思想

1．人类命运共同体思想

“人类共同利益观”的发展要求国家在追求利益的发展中充分考虑人类生存与发展[60]，而人类命运共同体是贯通古今、融会中西智慧的对“人类共同利益观”进行充分发展，是关照国家利益和共同利益平衡的中国智慧[61]。

（1）人类命运共同体思想内涵

“人类命运共同体”在 2011 年《中国的和平发展》白皮书以“命运共同体”的样貌首次出现以来，经历了不断发展完善的过程[62]，2018 年“推动构建人类命运共同体”写入《宪法》序言部分，确立其法律地位。在 2022 年发布的《2021 中国的航天》白皮书中，首次提出在外空领域推动构建人类命运共同体。人类命运共同体理念在国际空间安全层面也在发挥其作用，2020 年 11 月 6 日，第 75 届

[60] 参见高伟凯：《国家利益：概念的界定及其解读》，载《世界经济与政治论坛》2009 年第 1 期，第 85 页。
[61] 参见刘笑阳：《国家间共同利益：概念与机理》，载《世界政治与经济》2017 年第 6 期，第 102 页。
[62] 参见马忠法：《论构建人类命运共同体的国际法治创新》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 6 期，第 22 页。

中国知网 https://www.cnki.net

联合国大会裁军与国际安全委员会表决通过“不首先在外空部署武器”决议，人类命运共同体理念自2017年后又一次写入联合国决议中。

人类命运共同体是利益共同体。当今国际法发展的一大趋势是关注国际社会的共同利益。“中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益”[63]，随着综合国力的增强，中国对世界的影响也不断加深，而中国的国家利益也不断扩展到国际共同利益的层面，同时中国国家利益的表现形式也更加多样，人类命运共同体在强调维护中国核心利益的前提下，对于他国合理利益和关切也予以支持，反对零和博弈，承认国家之间存在利益冲突，支持采用协商等妥善的方式解决国际争端，与和平共处五项原则一脉相承。

人类命运共同体是价值共同体。外层空间治理陷入困境的一个重要原因就是“全球共同体”意识的缺乏。人类命运共同体强调共同信仰和价值观，“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值”[64]，与西方所宣言“普世价值”的虚伪性不同，“共同价值”尊重各民族、各国文化多样性和价值多样性，将和平发展置于首位，求同存异、凝聚共识，具有高度的包容性。人性的复杂决定了无法用统一的价值观去衡量行为，更何况是以千千万万的人所组成的主权国家，民族共同体与国家行为体的行为模式具有其特有的文化价值内涵，妄图以“普世价值”来塑造整齐划一的世界是注定要失败的。

人类命运共同体是责任共同体。人类面临共同的生存和发展问题，任何国家在发展过程中都无法独善其身，每一个国家都是人类命运共同体中的责任共同体。随着中国综合实力的增强，中国的国家利益日益融入世界，中国政治日益向民主政治转变[65]，其作为国际大国的责任感也在人类命运共同体中凸显出来，通过“命运不可分”的世界观和“以世界观世界”的方法论[66]，体现中国反对分裂主义支持和平发展的大国责任。

国家利益作为主权国家制定实施其对外政策和开展国际交往的着眼点[67]。在外层空间安全属性日益凸显的今天，解决国家行为体在外空活动的矛盾迫在眉睫，人类命运共同体理念为协调国家间的外空安全利益纷争提供了有效的治理路径。

（2）中西融贯的人类命运共同体思想

人类命运共同体思想内在包含中华传统世界大同思想和西方“世界主义”。

[63] 习近平：《决胜全面建成小康社会　夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，载《人民日报》2017年10月18日第1版。

[64] 习近平：《携手构建合作共赢新伙伴　同心打造人类命运共同体——在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话》，载《人民日报》2015年9月29日第2版。

[65] 参见张文木：《世界地缘政治中的中国国家安全利益分析》，中国社会科学出版社2012年版，第19页。

[66] 参见罗欢欣：《人类命运共同体思想对国际法的理念创新——对“一切的义务”的比较分析》，载《国际法研究》2018年第2期，第3页。

[67] 参见夏广涛、张宇燕：《理解国家行为：一个基于相对利益的国家效用函数》，载《世界政治与经济》2021年第11期，第68页。

中国知网 https://www.cnki.net

有学者指出，“命运共同体理念，在中国延续5000年的文化中滋养”[68]。“大道之行也，天下为公”是中国自古以来即有的美好愿景，天下一家、和睦相处、“四海之内皆兄弟”的观念，心怀天下的胸襟，超越国家、超越种族，人类命运共同体所倡导的追求本国利益的同时兼顾他国合理关切与之有异曲同工之妙；“中庸之为德也”[69]的处世哲学，至诚至善的“天人合一”，强调不偏不倚、调和折中的中庸之道正是人类命运共同体所强调的和平发展理念。

作为西方哲学和政治思想的重要思想，世界主义起源于古希腊时期，其核心观点是作为人类而非某个特定政治共同体的一员的每个人都拥有某些基本权利[70]，可以看出，西方世界主义强调作为个体是每个人的权利来源而非作为政治共同体内的成员。康德进一步发展现代世界主义[71]，提出“永久和平论”，该理论指出，实现永久和平的方式是创建“自由国家联盟制度”，以期通过法律实现有秩序的和平[72]，成为一战后国际联盟和二战后联合国的创建基础。此后罗尔斯的“万民法”、哈贝马斯的“世界共同体”主张，也都继承了康德“永久和平”的理论。康德的“永久和平论”虽说没有超出主权国家的范畴，但对于当时而言该理论具有划时代意义。康德的世界主义强调个体既是民族国家的一员更是人类社会的成员这一基本理念，与关切国家利益和人类共同利益的人类共同体具有一致的追求。

人类命运共同体还可以在马克思主义中找到思想渊源。有学者指出，虽然马克思并未对共同体作出明确定义，但其共同体思想散见于各著作中[73]。《论犹太人思想》中提出个体作为社会存在物存在于政治共同体中[74]；《德意志意识形态》中，“真正的共同体”是个体和社会成员的生存条件得以控制的共同体[75]；在《共产党宣言》中马克思进一步提出，共同体发展的最高形态是“自由人的联合”[76]。马克思主义所主张的人的自由全面解放与发展是在自由人的联合体中实现的，这种共同体思想超越种族、超越国家，对全体人类的切身利益予以关切。人类命运共同体既关注人类生存与发展也对个人发展予以肯定，是对马克思主义共同体思想的继承与发展，同时结合当今世界治理体系所面临的困境与难题提供中国特色的治理思路，具有鲜明的时代特征。

[68] 国纪平：《为世界许诺一个更好的未来——论迈向人类命运共同体》，载《人民日报》2015年5月18日第1版。
[69] 金良年：《论语译注》，上海古籍出版社2012年版，第208页。
[70] 参见西拉·本哈比、许昳宁：《世界公民体制与民主——从康德到哈贝马斯》，载《当代国外马克思主义评论》2010年第8期，第380页。
[71] 参见廖凡：《全球治理背景下人类命运共同体的阐述与构建》，载《中国法学》2018年第5期，第43页。
[72] 参见[德]伊曼努尔·康德：《永久和平论》，何兆武译，上海世纪出版社2005年版，第5页。
[73] 参见廖凡：《全球治理背景下人类命运共同体的阐述与构建》，载《中国法学》2018年第5期，第45页。
[74] 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第30页。
[75] 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第536页。
[76] 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第53页。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）人类命运共同体理念是维护外空安全利益的行动指南

全球深入发展迎来新时期，世界逐渐成为有机统一整体。各国之间休戚与共、命运相关，国与国之间的较量角逐实际上是国家主体间利益的博弈，要想妥善处理国家自身发展与国际社会的关系，需要站在“人类命运共同体”的高度，以全球价值共识为遵循，在有效推进自身发展的同时，关注国际社会的共同发展。

人类命运共同体既是实践方式也是追求目标，是引导人类社会前进发展的精神旗帜，是指引国际关系向善向好的价值期望。外层空间作为全球公域，空间主体在其间的利益纠缠展现的淋漓尽致，基于外层空间的地理位置及战略位置的特殊性，外空安全问题贯穿于空间主体进行空间活动的全过程。人类命运共同体理念强调利益共同体的同时也重视全球共识，关注不同空间主体在维护外空安全的责任，人类命运共同体理念就如何维护外空安全利益问题的适用上具有天然的合理性，是体现时代特征的世界治理之道。

2．国际法治

国际法治是关于国际关系发展方向与存在状态的理念，是在无政府的国际社会中也能依据规范进行全球治理和解决国际问题的一种可能[77]。国际法是全球治理的手段，那么国际法治则是全球治理体系和全球治理能力的重要依托[78]。

国际法治着眼于国家关系却不局限于国家关系。国际法治需要与国内法治实现有效互动，国际法治理才能成为实践[79]。国家行为体在国际法治当中，既是法治的践行者，又受到国际法的约束；既是规则的制定者，又是规则的遵守者。同时国际法治体系还包含非国家行为体如国际组织、非政府组织甚至个人，国际法治行为体之间的多元化形成多层次互动，最终形成“立体法治网”，形成全球治理的一种形式。

国际法治既是实践追求又是理想信仰。国际法治可追溯至但丁所提出的为“为人类和平与正义，建立统一的君主国”这一说法[80]，2000 年的《联合国千年宣言》中所商定的目标中就包括国际法治；国际法治同时意味着信仰，是对规则依赖的社会状态，国际法治也是理想，国际社会可以永远接近这一状态却又无法最终达致。也就是说，国际法治不是一个确定的模式，存在多种样态。

国际法治是静态与动态、绝对与相对的统一。从静态与绝对角度看，国际法治是一个标尺，用来衡量国际法和国际社会在某一阶段的治理程度。而从动态与相对角度看，国际法治并不存在一个固定的模式，也不存在一个完全正确的发展道路，存在多个标准，包含多种内容，如人权、和平、共同的法律价值观等。因

[77] 参见何志鹏：《国际法治论》，北京大学出版社 2016 年版，第 3 页。
[78] 参见黄进：《百年大变局下的国际法与国际法治》，载《交大法学》2023 年第 1 期，第 9 页。
[79] 参见刘贞晔：《全球治理与国家治理互动的理论来源及其理想形态》，载《西北师大学报（社会科学版）》2023 年第 2 期，第 11 页。
[80] 参见何志鹏：《国际法治论》，北京大学出版社 2016 年，第 45 页。

中国知网 https://www.cnki.net

为国际法治是国际社会的法治，而国际法治的前提保障是国内法治，而国家之间对于法治的理解存在差异性，国际法治需要国际关系行为体形成共同的价值表达以求达成国际法治，而这一过程必将随着国家力量对比关系变化而发展。

在外层空间治理的众多方式当中，国际法治是最根本的方式。丛林法则若是继续施行，只能危害外层空间安全利益，无论是空间大国还是后发空间国家或是空间弱国，对于空间治理都无法独善其身，寻求共同利益诉求和共同价值观念，是推进外空法治的有效方式。中国既是外空法治的参与者，也是空间法治的推动者，以人类命运共同体理念推进外空法治是为空间治理所贡献的中国智慧。

（二）国际法基础

外层空间法自成为国际法框架下的一个新兴部门法起，其发展的 60 年余间，先后经历了条约法时代、软法时代、后软法时代[81]，第一阶段形成以五大条约为基础的国际空间法基本体系，自软法时代起开始发挥空间软法的作用，同时区域间空间条约开始兴起。主权国家间力量对比的变化成为一国外空安全政策变化的直接原因[82]，外层空间法三个发展阶段分别体体现美国与苏联、空间大国与发展中国家、美欧与新兴空间国家之间的博弈。国内空间立法对国际空间法的又具有重要影响，基于外层空间开发的特殊性，早期国际外层空间法打上了空间大国关于外空安全利益取向的烙印。随着新兴空间国家的发展以及发展中国家的积极呼吁，近年来对于保障外空安全利益的国际空间法也不断体现和考虑新兴空间国家和发展中国家的利益诉求。

1．国际条约

（1）《外层空间条约》

《外层空间条约》作为外层空间国际条约的“开山之作”，在保障外空安全方面的内容可以说是最全面的，此后陆续订立的四个条约可以说是对《外层空间条约》的继承与发展，所以以下主要对《外层空间条约》中关于外层空间安全利益方面的内容进行阐述与分析。

首先，就保障外层空间安全利益的相关国际规则范围方面，根据《外层空间条约》第 3 条规定，在探索和利用外层空间中，应当按照包括联合国宪章在内的国际法进行，“以维护国际和平与安全”。由此可以看出，有关外空安全的国际规则，包括一般性的国际法规范，也包括外层空间专门性的法律规范。

其次，对于外层空间军事利用方面，《外层空间条约》也有相关的规定。《外

[81] 参见冯国栋：《国际空间外交博弈视角下的外层空间法律学说演变及中国应对》，载《国际展望》2014 年第 6 期，第 105 页。

[82] 参见王新影：《美国对中国战略角色认知的演变——基于对 17 份〈美国国家安全战略〉报告的比较分析》，载《东北亚论坛》2020 年第 5 期，第 36 页。

中国知网 https://www.cnki.net

层空间条约》第 4 条明确规定“核武器或其他类型大规模毁灭性武器”在绕地球轨道的使用，并且对于月球和其他天体的利用必须出于“和平目的”，这在一定程度上限制了美苏两国进行空间军事竞赛的行为，对其他国家外层空间安全利益有一定的保障作用。但是，对于“外空武器”并没有做出明确的界定，并且将“外空武器”的范围限定在核武器等大规模毁灭性的武器范围，并没有明确将规模较小杀伤力较弱的“外空武器”排除在“外空军事利用”的范围以外，这就为部分国家在外层空间中开展军事活动的“合法性”留下灰色地带。

再者，关于减缓空间碎片方面，《外层空间条约》中并没有直接出现“空间碎片”“失效航空器”等相关字样，仅在第 9 条关于防止外空污染中要求缔约国在探索利用外空活动中应当“避免使其遭受有害的污染”。结合《外层空间条约》的制定情况来谈，缺乏对减缓空间碎片的规制是在情理之中的，但结合空间技术快速发展的当下，正暴露出《外层空间条约》在减缓空间碎片方面的滞后性。在保障宇航员的人身安全方面，《外层空间条约》第 5 条对宇航员在进行外层空间活动中的角色定位为“人类派往外层空间的使者”，肯定宇航员在外层空间活动中的地位及其贡献，同时要求各缔约国在能力范围内对宇航员进行援助的国际责任。

最后，就外层空间活动过程中所出现的矛盾纠纷，《外层空间条约》第 9 条和第 10 条指出，合作与互助作为进行外空活动的原则，各缔约国当采用磋商方式进行纠纷的解决。这为解决外空安全问题提供了指导性原则，但也正是因为这是一个原则性规定，对后续出现的外空安全问题解决的具体实操性留下空白地带。

（2）区域性条约

伴随着苏联解体、冷战格局的结束，外空力量对比格局出现明显变化：俄罗斯作为前苏联空间技术的主要继承国，其对外层空间领域的投入明显收缩，美国则全面推进太空“高边疆”政策，中国逐步成为新兴空间国家，日本、印度等亚洲国家的空间能力逐步提高，美欧在空间技术方面的优势在逐步削弱[83]。各国空间技术的快速发展，越来越多的国家相继制定空间法以保障本国外空安全利益[84]，通过国内立法以及双边、多边条约或协定的方式试图弥补外层空间国际立法的不足。

2006 年中国和俄罗斯代表团联合向裁军谈判会议提交关于《外空活动透明度和建立信任措施与防止在外空部署武器》的工作文件（CD/1778），以期通过增强外空活动的透明度和建立信任措施推动和平解决国际问题，改善和增进国际合作关系，缓解外空军事化所导致的外层空间安全局势的紧张。中俄两国于 2008

[83] 参见冯国栋：《国际空间外交博弈视角下的外层空间法律学说及中国应对》，载《国际展望》2014 年第 6 期，第 112 页。

[84] 参见马新民：《外层空间法的发展：框架、目标与方向》，载《国际法研究》2015 年第 2 期，第 25 页。

中国知网 https://www.cnki.net

年提出《防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约（草案）》（以下简称 PPWT 草案），草案重申了在外空放置武器对于外层空间安全以及国际和平所造成的威胁，加强对外空武器的监管，强化外空安全保护的共有观念，通过协调外空安全互动来加强外空安全合作，倡导外空新安全观。推进外空安全的国际合作，不仅是人类和平探索外空的客观要求，更是主权国家外空事业稳步安全推进的现实需要[85]。

为谋求外空活动主导权，欧盟于 2008 年提出《太空活动行为准则草案》（《Draft Code of Conduct for Outer Space Activities》），并于 2010 年提出该草案的修正版[86]。虽说该草案带有争夺外空安全治理机制主导权的目的，但该草案作为一个自愿的国际协议，是基于遵循现有外层空间安全法体系并试图作为现有外层空间安全治理的补充而作出的[87]。草案在一定程度上体现欧盟为推进一个相对安全的外空秩序所做的努力，包括总体措施和合作机制，通过向国际社会公开国家的外空政策、战略信息和积极进行国际磋商，以期保护全球公地安全。

国际社会上与外层空间安全相关的规制更多是自愿的双边、多边或地域性的协定，并没有超出原有国际外层空间五大条约所确立的体系，一个重要原因在于越来越多的主权国家重视空间技术的发展，外层空间作为维护国家安全利益的战略要地在国家对外关系上发挥着越来越重要的作用，新兴空间国家的出现意味着外层空间利益博弈更加复杂，为订立新的外层空间条约增加了难度。

2．国际法原则

外层空间法作为国际法的一个分支，国际法的基本原则自然适用于外层空间法。联合国大会在 1970 年全体一致通过《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》（简称《国际法原则宣言》），其中与外层空间安全相关的国际法原则主要是禁止非法使用威胁或武力原则[88]。《外层空间条约》作为外层空间法体系中的纲领性和指导性的国际法文件，确立了各国在外层空间活动中应当遵循的基本原则，其中与外空安全利益的保障密切相关的是全人类共同利益原则。禁止非法使用威胁或武力原则可以看作国家在进行外层空间活动的具体行为指南，是底线原则，而全人类共同利益原则是外层空间法的价值追求。

（1）禁止使用武器或武力相关原则

《国际法原则宣言》中确立了禁止非法使用威胁或武力原则，为国家安全提供了国际法保障。外层空间法中并没有明确提出禁止使用武器或武力的原则，《外

[85] 参见徐能武：《对外空安全合作的理性审视与战略要求》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011 年第 3 期，第 36 页。
[86] 参见何奇松：《太空安全问题及其多边主义博弈》，载《现代国际关系》2012 年第 5 期，第 32 页。
[87] 参见程群：《国际太空行为准则——博弈与前景》，载《国际展望》2013 年第 5 期，第 101 页。
[88] 参见邵津：《国际法（第四版）》，北京大学出版社 2011 年版，第 101 页。

中国知网 https://www.cnki.net

层空间条约》仅仅是对武器试验以及大规模毁灭性武器作出明确禁止[89]。《外层空间条约》第 4 条第 1 款明确规定各缔约国保证：不在绕地球轨道放置任何携带核武器或任何其他类型大规模毁灭性武器的实体。联合国裁军会议对于“大规模毁灭性武器”的范围限定在核武器、化学武器、导弹以及生物武器，显而易见，此类武器的打击范围在当今只适用于地球，对于外层空间中使用何种“大规模毁灭性武器”因技术条件的限制尚无具体规定，据此推断《外层空间条约》中所提及的“大规模毁灭性武器”是指与前述武器威力相当的武器。

《外层空间条约》第 2 款规定各缔约国必须把月球和其他天体绝对用于和平目的。宽泛来说，只要是不具有侵略性质的军事活动都属于该款所规定的“和平目的”，以自卫为目的的军事活动也处在国际法所允许的范围[90]。

（2）全人类共同利益原则

“国家是理性的效用最大化者”[91]，主权国家的交互博弈之间，国家利益往往是影响国与国之间往来的重要因素，而处于相互依赖关系的国家会产生由共同收益和共同威胁所构成的共同利益[92]。在维护共同利益的驱动下，国际法主体之间通过双边、多边和全球框架内形成国际合作，更有甚者通过结盟捍卫特定领域的共同利益[93]。

外层空间因其地域位置的特殊性，其开发利用过程往往牵一发而动全身，每一个主体都无法在外层空间中独善其身。已有学者在 20 世纪初期已经提出“共同利益”原则，主张国家对其领土上空的主权不得延伸到外层空间，在 1952 年时奥斯卡沙赫特即已经提出外层空间是全人类的共同财产，应当以自由和平等原则建立法律秩序对其加以规制。但现行外空法框架中并没有明确确定外层空间安全是共同利益，外层空间法中已经确定的与共同利益相关的原则是“人类共同继承财产原则”，分别规定在 1979 年的《月球协定》以及 1982 年的《联合国海洋法公约》中[94]，并且在《外层空间条约》中明确提出“确认为和平目的发展探索和利用外层空间，是全人类的共同利益”。以“和平目的”可以认为是探索利用外层空间的宗旨所在，与外层空间安全息息相关。

在空间立法进程中，空间大国在初始阶段明显是占据主动权的，但随着空间技术的发展，各国逐渐认识到外层空间关系到当前和长久的利益，在联大第一委员会 1958 年的会议上，阿拉伯联合共和国的代表即提出，“外层空间可能提供

[89] See Joan Johnson-Freese, David Burbach, *The Outer Space Treaty and the weaponization of space*, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 75, No. 4, 2019, pp. 137-141.
[90] 参见鲍心蕊、蒋圣力：《外层空间军事化活动的国际法规制探析——以“国家安全泛化”问题的应对为视角》，载《上海法学研究》2022 年第 6 卷，第 67 页。
[91] 张宇燕、李增刚：《国际经济政治学》，上海人民出版社 2008 年版，第 91 页。
[92] 参见刘笑阳：《国家间共同利益：概念与机制》，载《世界经济与政治》2017 年第 6 期，第 102 页。
[93] See Paula Castro, *National Interests and Coalition Positions on Climate Change: A Text-Based Analysis*, International Political Science Review, Vol.42, No.1, 2021, pp. 95-113.
[94] 参见梁淑英：《人类共同继承财产原则的含义》，载《政法论坛（中国政法大学学报）》1990 年第 5 期，第 44 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的新资源应为全人类的福利而使用，作为国际空间法的基本原则，不发达国家的利益应当自始得到承认”。有学者从微观、宏-微观、宏观三个层面来分析外层空间活动主体在安全利益博弈中的结构框架，得出外层空间安全应当服从且服务于人类共同利益[95]。人类实践活动拓展到外层空间后，外层空间活动主体从单纯的国家发展到当今包括主权国家、区域性组织以及非政府组织等国际法主体，主体复杂性直接导致利益关系的复杂性，这些主体在国际互动过程中所产生的安全问题，自然是国际交往过程中矛盾运动的产物[96]，外层空间引起自然环境的特殊性以及外层空间技术的复杂性，使得外层空间是与公海领域相类似的全球公共领域。

外层空间探索过程中所展现出来的地缘优势和战略优势，使得各国很容易将外层空间作为提升国际地位和国际话语权的手段，再加上外层空间技术开发耗时长、投入大的特点，早期在外层空间开发利用中占据一席之地的往往是西方发达国家也即当今的空间大国，而随着新兴国家的经济与科技水平的提升，当新兴空间国家掌握外层空间开发技术之时，其所面对的则是早已被传统空间大国瓜分殆尽的外空领域。可以说新兴空间大国的需求与传统空间大国意图维持外层空间现状之间存在“权力-利益”的博弈，进而延伸和放大现行国际空间法体系内的矛盾，加深空间军事化进程。空间技术的发展对于各国来说不仅仅是推动经济发展的科技手段，更是维护国家安全利益的必要条件，是国家赖以正常发展的命脉，凝聚着越来越多的国家利益，外层空间也成为国家安全利益新的聚焦点[97]。

（3）国际合作原则

国际合作原则是指国际法主体有义务以协商对话等和平方式促进政策和行为的协调与相互合作[98]，1970 年联合国大会通过的《国际法原则宣言》[99]中明确指出“各国依照宪章彼此合作之义务”，是国际法的重要原则之一。国际合作原则在国际空间法中形成具有约束力的国际条约的原则是在 1967 年的《外层空间条约》中，早在 1961 年联合国大会通过的第 1721 号决议中《外空和平使用之国际合作》[100]已有提及。国际合作原则不仅是国际法基本原则同时也是国际空间法的基本原则，也是国际习惯法的一部分，即使是没有加入《外层空间条约》的国家，国际合作原则也得以适用，对其具有法律约束力。

外层空间为国际社会提供的是公共产品，国际公共利益的性质更加容易显现[101]。同时，外空活动的高投入与高风险并存的特性是国际社会在空间领域进行合作的

[95] 参见徐能武、彭舒帅：《混沌理论视野下外层空间安全利益博弈与汇聚研究》，载《求索》2013 年第 8 期，第 5 页。
[96] 参见徐能武、刘杨钺：《国际体系视角下的太空安全治理：缘起、逻辑与策略》，载《社会科学》2018 年第 6 期，第 4 页。
[97] 参见陶平、王振国、陈小前：《论空间安全》，国防科技大学出版社 2007 年版，第 1 页。
[98] 参见白明华：《国际合作原则在国际水法中的发展》，载《甘肃政法学院学报》2013 年第 6 期，第 60 页。
[99] 全称为《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》，于 1970 年 10 月 24 日通过。
[100] https://www.un.org/zh/ga/documents/gares.shtml，2023 年 3 月 18 日。
[101] 参见王秀梅：《论非传统安全与国际合作原则》，载《理论导刊》2005 年第 7 期，第 68 页。

中国知网 https://www.cnki.net

坚实基础[102]。空间主体要秉持国际合作的法律确信，摈弃故步自封、各自为政的理念，在借鉴其他领域国际合作的经验，充分考虑不同国家在外层空间中的合理关切，通过理性决策，找出国际空间合作的协调路径和政策契合点[103]。

传统安全因素一般只涉及双边或多边国家安全，而外层空间安全作为非传统安全因素其所涉及的不仅是国家间的安全利益，也是全人类的共同利益。在现有国际规则体系不能有效管理全球事务、应对全球性挑战的背景下，外层空间在安全和平开发等方面，亟需确立新的国际空间治理理念，制定新的国际空间法规则，以增进作为人类共同利益的外层空间安全利益，保障外层空间的和平利用[104]。

四、外空安全利益法律保障面临的现实挑战

随着外层空间军事化程度的加深，加之影响外层空间安全的因素不断增多，现行外层空间法体系的局限性也日益突出。中国作为新兴空间国家，在外层空间技术上从未停止探索的脚步，工欲善其事必先利其器，科技的进步只能作为外空深入开发的手段但无法解决在开发进程中出现的各种矛盾与冲突，尤其是在与传统外空大国间的矛盾日渐明显的当今，国内的空间立法存在诸多不足，国内立法与国际空间法、国际倡导之间存在出入，需要进行协调。

（一）国内外空安全利益法律保障存在的问题

与我国空间技术发展迅速相对照，国内关于外层空间规制的相关法律规定明显不完善。外层空间涉及国家安全利益，但国内立法无法与我国日益增强的外层空间实力相匹配。

1．法律位阶不高

外空安全涉及国家安全，根据《立法法》的规定，当由全国人大及其常委会制定基本法律，但当前我国尚且没有关于保障外层空间安全的基本法，多数现行有效规范或缺乏法律约束力或缺乏政策约束力。

我国现行保障外空安全利益的立法包括：一是《宪法》，以根本法的形式确立国家安全的法律地位，《宪法》和《立法法》是此后制定外层空间安全基本法的根本依据；二是《国家安全法》，其对于外层空间安全进行直接规定的是第 32

[102] 参见赵云：《外空活动中国际合作原则的适用：形式与实体要求》，载《国际太空》2015 年第 1 期，第 36 页。
[103] 参见白明华：《国际合作原则在国际水法中的发展》，载《甘肃政法学院学报》2013 年第 6 期，第 60 页。
[104] 参见李寿平：《人类命运共同体理念引领国际法治变革：逻辑证成与实现路径》，载《法商研究》2020 年第 1 期，第 44 页。

中国知网 https://www.cnki.net

条：“国家坚持和平探索和利用外层空间、国际海底区域和极地，增强安全进出、科学考察、开发利用的能力，加强国际合作，维护我国在外层空间、国际海底区域和极地的活动、资产和其他利益的安全。”但这仅仅是对外层空间安全在国家安全中的地位的强调以及对外层空间合作的肯定，对如何保障外层空间安全并没有进行明确规定；三是 2009 年发布《空间碎片减缓与防护管理暂行办法》，在国内首次以部门规章的形式明确对航天器研制的空间碎片控制管理要求，初步建立我国空间碎片标准体系；四是由国防科工委于 2001 年颁布的第 6 号令《空间物体登记管理办法》，确立了空间物体登记制度，要求所有从事发射或促成发射空间物体的主体具有登记义务。

可以看出，明确规制外空安全利益的相关法律规范就目前而言位阶最高的是《国家安全法》，但《国家安全法》只是对外空安全利益进行原则上的规范并没有详细规范保障外空安全，而后行政法规层面仅有两个关于空间物体登记许可以及空间碎片管理的部门规章，中国国家航天局在北京召开的 2014 年联合国空间法研讨会上虽然透露出航天法工作已列入国家立法工作中并预计将在 2020 年前出台中华人民共和国航天法，但是目前尚未看到航天法的出台。在国内法软实力水平明显与外层空间技术硬实力不匹配，并且国内外层空间法律的不完善也不利于我国履行维护外层空间安全的国际义务。

2．法律体系不全

中国航天规则体系主要由行政法规、部门规章和政策文件构成[105]。关于外空安全利益的规则虽然在航天体系中有所体现，但我国缺乏一部专门规制外层空间安全的法律法规。

首先，《2021 中国的航天》白皮书中提及“积极推进法治航天建设，加快推进航天法立法，构建完善以航天法为核心的航天法制体系，促进法治航天建设”。作为代表政府立场的官方文件，强调完善“航天法制体系”可以看出，我国现行航天法制体系尚未建成，而作为航天法制体系内的一个重要内容，外空法制规范的完善不仅与建立航天法制体系密切相关，更是关切国家安全利益。

其次，现行外层空间安全法律并没有对于外层空间军事化及武器化的规制，前文所提及的相关立法仅是对国际空间碎片减缓义务的回应。外层空间军事化及武器化是传统安全因素在外层空间中体现，虽然是以外空武器的形式出现，但其本质上是主权国家军事化进程与外层空间技术相结合的体现，对于国防安全具有重要意义。《国家安全法》第 30 条确立的“和平探索和利用外层空间”原则表明中国在外层空间开发利用方面的立场，为维护中国在外层空间中的国家安全利益、

[105] 参见王国语：《论中国〈航天法〉立法的必要性与可行性》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2012 年第 6 期，第 101 页。

中国知网 https://www.cnki.net

财产安全以及航天工作人员的安全，理应对于当前国际外层空间军事化和武器化的国际治理困境作国内法制的回应。

最后，外层空间属于全球公域，中国空间站位于外层空间中，其空间活动应当受到国际外层空间法的约束。中国作为《联合国宪章》及《外层空间条约》的缔约国，应当根据条约所规定的义务履行相应的国际义务，但履行国际义务的前提应当由相应的国内规范进行具体实操[106]。外层空间安全治理相应的国内法体系的缺位为履行国际义务造成了困难，同时也造成了中国参与全球治理的话语表达的底气不充分。

3．规范约束性弱

我国的外空活动治理尚处于以行政政策为主导的管理阶段，行政政策约束性较弱，国家层面的行业法律法规体系建设严重滞后于国家整体的法治发展水平。外空活动缺乏完善系统的顶层决策机制，仍是重大决策一事一议，我国现有的《空间物体登记管理办法》、《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》以及《空间碎片减缓与防护管理办法》等管理办法多属于部门规章，目前尚没有系统的空间法体系，是空间大国中唯一没有外空法的国家，对于国际合作的政策支持与投入力度与其他空间法体系完善的空间大国之间也存在差距。

4．国际话语权较弱

外空法不仅仅是行为规范，更是空间国家往来时的话语体系。我国在外空法体系中影响不足和话语权弱，一个重要原因在于我国不善于运用外空法原则、规则和制度说话。

旧中国曾深受强权政治和森林法则的国际规则所害，新中国成立后又一度与国际法脱节，在 1971 年中国恢复联合国合法席位时“被迫卷入”国际法体系到改革开放后渐进式融入国际法体系，中国通过加入国际组织、签订国际条约到主导构建区域性国际组织，经历了“被迫卷入”到积极参与建设国际法体系的过程。虽说新时代的中国综合国力当可在国际法体系建设中独当一面并不断走近国际舞台中央，但当今国际话语权与中国经济社会的发展要求仍有距离。国内法规之与国际法之间是相互成就、相互促进的，从外空法角度看，中国外空话语权与空间大国身份不匹配的一个重要原因在于国内空间法规制较为滞后，与国际空间法及国际空间法治的要求脱节，在进行空间交涉时国内法“底气”不足，不善于运用国际空间法规制说话。

[106] 参见蔡高强、吴斐然：《论中国空间站运行轨道环境治理机制的构建》，载《空间碎片研究》2021 年第 2 期，第 22 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）国际外空安全利益法律规制存在的问题

现行国际外层空间法体系以《外层空间条约》为主的五大条约构成，但五大条约主要形成于上世纪六七十年代，外层空间技术快速发展与外层空间国际法律规制的缺位之间的矛盾日益显著，外层空间安全治理困境与难题频发，表明现有外层空间法律已无法适应时代的发展。

1．现有外空安全国际条约不完善

现有外空安全相关的五大条约形成于上世纪六七十年代，并且是美苏外空军备竞赛妥协的产物，具有鲜明的冷战色彩。伴随着苏联解体、冷战的结束、新兴空间国家的崛起，外层空间技术经过将近七十余年的发展，以两极格局为背景的规则绵延数十年而无突破性进展，相关外层空间安全国际条约却无实质性进展。同时，随着空间技术的发展，空间活动主体的多样性愈加显现，参与外空活动的主体不仅仅包括国家，许多私主体、国际组织也都参与到外层空间探索利用活动中。

主体多元化与国际空间法的滞后性不可避免产生矛盾，国际外层空间法治进程遭遇了瓶颈[107]。首先，五大条约中关于外层空间军事化以及武器化的概念和范围模糊进一步加剧外空军事化，尤其是商业卫星用于军事领域中，在 2022 年发生的俄乌冲突中体现的淋漓尽致。其次，外层空间作为全球公域，其可持续发展要求构建透明与信任机制，五大条约中仅仅是提及缔约国当对冲突进行磋商，而并没有规定缔约国相应的国际义务以及监督制约机制。最后，关于维护发展中国家在外层空间中的合法安全利益目前尚无相关国际条约进行规制。

外层空间治理规则体系为维护两极格局应运而生，自然对于现今外空多极化发展不适应。构建以联合国为主导的多边、多层次的公平公正的外空治理规则体系，是维护和平稳定安全的外空环境与秩序的基础[108]。

2．软法法律约束有限

软法不仅在表现形式具有多样性，如决议、指南、建议、宣言等，而且在制定发布上也具有灵活性[109]。外层空间法作为国际法的新兴分支，因硬法如国际条约订立存在困难，软法在规制外层空间安全方面具有重要作用，但作为各国利益博弈的结果，软法法律约束力有限，对国家间的义务规定也没有强制性。

在外空军事化问题上，2002 年美国退出《反导条约》，这一举动直接导致在

[107] 参见潘家祥：《浅析外空安全面临的挑战——兼论中国参与外空安全机制建构的战略选择》，载《江南社会学院学报》2012 年第 2 期，第 8 页。
[108] 参见何奇松、黄建余：《太空治理规则倡议竞争分析》，载《国际论坛》2022 年第 4 期，第 61 页。
[109] 参见左清华：《失效航天器移除面临的若干法律问题》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2022 年第 1 期，第 153 页。

中国知网 https://www.cnki.net

外空军事化问题最具规制价值的双边条约对外空第一强国失去约束作用。联合国大会关于防止外层空间武器化的决议以及双边、多边、区域性的协定只有在签订国中有效，而且效力也远远不如硬法强。欧盟提出的《太空活动行为准则草案》虽说是以联大关于“外空活动的透明度和建立信任措施”的决议为基础，但该草案的性质终归是不具有法律约束力的倡议性文件。中俄两国联合提出的《防止在外空部署武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约》（以下简称《PPWT 草案》）虽说已经向联合国裁谈会提交，但因美国的反对而搁置，外空军事化规制进一步受挫。联合国大会的《不首先在外层空间放置武器决议》虽说每年都是高票通过，但基于该决议仅为政治性承诺，对于各空间国家的约束力不足。

在减缓空间碎片规制层面，相关软法包括：一是在联合国主持下通过的软法，包括联合国和平利用外层空间委员会制定并在 2007 年联合国大会通过的《空间碎片减缓准则》，以及第 62 届联合国大会于 2008 年通过的《空间碎片减缓指南》；二是通过其他国际平台制定的软法，包括《机构间空间碎片协调委员会空间碎片减缓指南》，发布该指南的委员会成员包括美国航空航天管理局、欧洲空间局、俄罗斯航天局以及中国国家航天局等 12 个成员组织，基本涵盖了主要空间国家[110]；三是区域性的软法，主要有《欧洲空间碎片减缓行为准则》、《欧洲空间局机构项目的空间碎片减缓规则》。因软法法律效力弱，国家违反这些规则也不会产生相应的国家责任，这对于规制主权国家在外层空间中的行为效力不明显。

3．国际机制不健全

空间主体的多元化导致国际空间机制碎片化和不健全，具体表现在空间安全治理机构“各自为政”、治理建议分散，空间机制在安全治理方面作用较弱。首先，“一超多强”的权力结构存在不稳定因素，美国将其在外空中的国家利益置于人类共同利益之上，枉顾其他国家的合理诉求而一意孤行，外空利益博弈一触即发。其次，利益是国家行为与对外交往的出发点，外层空间战略地位的特殊性以及空间资源的有限性必然导致各空间国家之间存在利益分歧，分歧必然导致矛盾，对话机制与平台的缺乏使矛盾解决迟缓。最后，空间技术滞后与外空安全之间存在固有矛盾。

权力博弈、利益分歧导致空间国家之间对于外空安全利益存在认知偏差，有些国家主张“各扫门前雪”，追求本国外空安全利益稳定性而不顾人类共同利益，有些国家主张“责任共担”，强调维护外空安全是全人类的共同责任。如果说认知层面是国家层面需要努力一致的方向，那么空间技术的滞后则是在技术层面需要努力的方向。认知偏差和空间技术的滞后最终导致外空安全治理无法形成国际

[110] 参见黄韵：《国际软法视野下的空间碎片治理》，载《大连海事大学学报（社会科学版）》2017 年第 4 期，第 38 页。

中国知网 https://www.cnki.net

共识，国际空间机制建构迟滞。

4．话语权分配不均衡

外层空间法发展早期，实力强悍的国家通过抢先占领空间高地，将自己的价值体系以及利益诉求强行灌输至国际空间法规制当中，发展中国家在外层空间法规制中缺乏话语权，正当诉求没有得到满足。随着外空格局深度变化，现行外空法体系及规则的不合理性愈发明显，不能应对国际空间法治进一步发展的需要。

外空法体系不仅仅是一套规则体系，更是话语权体系。话语权是一个主权国家在参与国际事务和国际规则构建中，进行利益表达的重要环节和方式[111]。话语权的强弱承载着民族国家综合实力的强弱，是一个国家软实力在国际舞台的表现，也承载着一个国家的国家利益。空间大国凭借发达的空间技术及强悍的实力，从外层空间开发早期就将国际空间法的话语权牢牢掌握在手中。后发空间国家逐渐关注外层空间中的安全利益保障问题并不断在国际社会中表示捍卫国家安全利益，并提出空间大国当承担维护空间安全的责任这一要求，但碍于后发空间国家实力与空间大国存在差异，后发空间国家在空间安全利益话语权较弱，进而形成话语权分配不平衡的现状。

五、外空安全利益法律保障的域外实践及启示

（一）外空安全利益法律保障的域外实践

拥有强悍空间硬实力的美国在维护本国外空安全利益的实践方面是国际上最完备的，而俄罗斯作为传统空间大国紧随其后，欧盟作为政治、经济共同体，近年来对于外空安全的重视程度也不断提高，相关法律制度和政策也在完善。

1．美国

美国是全球最早制定颁布航天立法的国家，机构设置与国内空间法体系可以说是全球最完备的国家，除此之外，有关外空安全的法律还在美国国家安全法律文本中有所体现。外空安全政策与立法体现国家机构、社会力量以及最高决策层的利益诉求，无论是空间政策还是空间立法，都体现美国追求空间利益最大化，维持其在外层空间中的领导地位[112]。

[111] 参见李英芬：《关于话语权的国际法思考》，载《前沿》2010 年第 5 期，第 50 页。
[112] 参见魏涵：《美国太空安全政策的生成机制探究：基于利益传递的视角》，载《国际政治研究》2022 年第 1 期，第 93 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）法律层面

其一，《美国国家航空暨太空法案》（National Aeronautics and Space Act，又称《美国航空航天法》）是 1958 年通过的关于规制民用航空航天行为的美国联邦法案，美国政界为建立一个合理的空间机构以及确保美国的国家安全，以期通过联邦法案的形式规制航空行为[113]。该法案为美国建立了美国国家航空航天局作为专门的民用航空航天政府机构，该法案的第 205 条与 304 条分别规定了在航天领域进行国际合作以及保障国家安全利益的要求。

其二，美国国家安全法律主要表现形式包括成文法、总体行政命令和判例法。美国《2020 年国防授权法案》不仅大幅提升国防支出，同时还同意成立“太空军”作为美国第六军种，以法律的形式确定空军在外层空间安全上的领导地位，美国不惜代价维护其在外层空间中的主导权必将导致国际外空安全治理陷入更加复杂与艰难的境地。美国在苏联卫星发射后颁布的《国防教育法》[114]以及冷战后颁布的《国家安全教育法》[115]从意识形态上强调国家安全利益的重要性。

其三，相较于外空军事安全作为传统安全利益，美国近年出现“新太空”浪潮作为非传统安全利益出现，主要包括外层空间领域的商业开发以及个人开发。美国“新太空”的兴起与发展为美国外层空间安全提供功能性技术支持，使其能够更加专注于外层空间军事与安全任务[116]。“新太空”现象并非是美国独有的，但基于美国强悍的外层空间技术，“新太空”现象在美国表现得尤为明显，并且对于该浪潮中出现的新兴事物如何规制以及美国传统外层空间法律规范的滞后性，给外层空间安全治理加大了难度，同时也将国际外层空间民主化推向深入。

（2）政策层面

就外层空间安全战略层面而言，美国关于外空安全的观点始于冷战时期，外空安全思想系统性提出是在“高边疆战略”时期[117]。1958 年，艾森豪威尔政府出台的《美国关于外层空间的初步政策》成为美国第一个专门的国家空间政策[118]。随后里根总统发表著名的“星球大战”演讲，将外空安全推向美国国家战略层面。自里根时起，历任美国总统所发布的《国家空间政策》虽说对于外空攻防政策的侧重点不同，但始终将外层空间安全作为国家安全战略层面。其中不乏关于和平

[113] 参见王冀莲、李剑刚：《〈美国航空航天法〉的立法经过及主要内容》，载《中国航天》2012 年第 11 期，第 58 页。

[114] 参见王慧敏：《国家安全之外的〈国防教育法〉——20 世纪中期美国教育改革起源的再审视》，载《高等教育研究》2018 年第 10 期，第 100 页。

[115] 参见曹晓飞、唐少莲：《美国〈国家安全教育法〉的颁布及其影响》，载《重庆高教研究》2015 年第 4 期，第 95 页。

[116] 参见张茗：《迈向“太空 2.0”：美国“新太空”的兴起》，载《世界经济与政治》2016 年第 1 期，第 134 页。

[117] 参见张泽：《外空安全战略研究——兼论中国外空安全战略框架设计》，外交学院 2012 年博士学位论文，第 104 页。

[118] 参见李寿平：《美国奥巴马空间政策及其对国际空间法的影响》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2012 年第 1 期，第 87 页。

中国知网 https://www.cnki.net

利用外空、为全人类利益进出外空的政策，但却是在强调确保美国可持续、稳定、自由进入太空能力的前提条件下的“和平利用”。

美国外空安全政策制定可分为两个层面，一是最高决策机构，包括美国总统及其核心决策团队，美国总统是国家外空安全的最高决策者，国家安全委员会和国家太空委员会为其决策提供相应的咨询意见；二是为最高决策机构提供情报、信息支持的机构，包括最为直接情报参与者的国家安全局以及影响美国外空安全的美国军事部门[119]。

在维护航空器安全方面，空间碎片是一个重要影响因素。虽说目前没有专门针对减控空间碎片的法案，但美国联邦法规中已有关于涉及空间碎片减控的针对性法律规定，建立了相应卫星发射约束许可制度、预警防控机制以及针对空间碎片造成损害的责任追究制度[120]。除此之外，《美国政府轨道碎片减缓标准操作规程》《NASA 有关限制轨道碎片的程序文件》等无法律效力的技术与操作手册，为减缓空间碎片起到具有积极参考规制作用。

2．俄罗斯

苏联解体后，俄罗斯因国内外局势的变化，俄罗斯在外层空间方面的优势急剧下滑[121]。基于苏联空间军事实力大部分由俄罗斯继承，俄罗斯无论是作为地理意义上的大国还是政治意义上的大国，其在外层空间安全治理中还是存在一定影响，梳理俄罗斯在外层空间安全法律规制及相关政策安排，对于完善我国外层空间安全法律、加强中俄在外空治理中的合作具有重要意义。

（1）法律层面

理论研究是科学立法的基础，苏联时期的空间法学研究为俄罗斯的空间法律制度的相对完备性奠定理论基础[122]。俄罗斯国内空间活动法律制度的主干是《俄罗斯联邦空间活动法》，该规范性法律文件是俄罗斯历史上第一部调整空间活动的国内法，为维护本国空间安全利益在立法层面奠定基调。与美国期望在外层空间中“一家独大”不同，维护外空安全和外空力量的平衡是俄罗斯作为空间大国所考虑在内的[123]。

俄罗斯制定了一系列关于维护外层空间安全利益的法律文件，包括 1995 年《俄罗斯联邦政府关于实施有利于经济、科学、俄罗斯联邦安全的空间活动的决定》、1999 年《俄罗斯联邦政府关于以军事目的利用空间系统和空间群在空间活

[119] 参见魏涵：《美国太空安全部门概览》，载《国际太空》2022 年第 1 期，第 57 页。
[120] 参见冯国栋：《美俄空间碎片减控国内立法比较研究》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2014 年第 4 期，第 110 页。
[121] 参见戚大伟：《俄罗斯太空安全政策探析》，载《国防科技》2021 年第 6 期，第 10 页。
[122] 参见尹玉海、E.C.莫德罗佐娃：《俄罗斯外层空间法学研究的进程及其特点》，载《北京航空航天大学社会科学学报》1996 年第 2 期，第 24 页。
[123] 参见何奇松、赵雅丹：《俄罗斯的太空安全观》，载《军事历史研究》2008 年第 4 期，第 122 页。

中国知网 https://www.cnki.net

动领域提供服务的决定》等[124]。

（2）政策层面

2005 年起俄罗斯开启了以十年为周期的航天计划，现已经出台的包括《俄罗斯 2006-2015 年航天计划》和 2016 年的《关于俄罗斯联邦 2016-2025 年航天计划》。其中《关于俄罗斯联邦 2016-2025 年航天计划》第 230 号决议将国家安全纳入航天活动领域的优先项目[125]。除此之外，俄罗斯出台《2030 年前及未来俄罗斯航天空间发展战略》，于 2014 年宣布发展独立载人飞行取代国际空间站的构想[126]。

在减缓空间碎片方面，俄罗斯在 2000 年陆续颁布了《空间碎片减缓标准》《空间技术项目》等一系列规则性文件规制减缓空间碎片[127]。相较于美国较为细化的规则指导，俄罗斯关于空间碎片规制方面较为“粗放”，并非是俄罗斯不注重外空安全，更多是综合国力衰退的力不从心和无奈考量。

俄罗斯与苏联相比，其外层空间实力自是不可同日而语，通过采用非对称性手段谋求外空安全、维护外空资产和外空能力安全是当前俄罗斯为了维护空间安全的重要手段。除了通过国内空间立法以保障本国的外空安全利益外，俄罗斯还参加或缔结空间条约、双边或多边协定，这些条约或协定的主题大多是与和平利用外层空间领域有关的，可以看出，俄罗斯在推进完善本国空间立法的同时也积极参与外层空间安全的国际法治理。

3．欧盟

欧洲国家进入外层空间是在上个世纪六十年代，英国首颗卫星于 1962 年由美国火箭搭载发射，法国则坚持技术独立，于 1965 年成功发射本国卫星，与此同时欧洲国家开始尝试在太空领域展开合作[128]。

（1）法律方面

在指导思想方面，欧盟统一空间立法须遵循：一是空间活动须为空间探索和实践服务，二是须符合欧盟对外政策和安全政策，三是空间立法致力于推动国际合作[129]。

法律和政策制定机构方面，先后成立欧洲太空研究组织（European Space Research Organization, ESRO）和欧洲发射器开发组织（European Launcher Development Organization, ELDO），但由于都是技术型机构，此时欧洲各国的外

[124] 参见于纯海：《俄罗斯联邦空间立法概述》，载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2007 年第 3 期，第 110 页。
[125] 参见周生东：《俄罗斯联邦 2016-2025 年航天计划基本内容》，载《国际太空》2017 年第 5 期，第 18 页。
[126] 参见何奇松：《太空强国：俄罗斯的梦想与实现》，载《国际问题研究》2014 年第 5 期，第 79 页。
[127] 参见冯国栋：《美俄空间碎片减控国内立法比较研究》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2014 年第 4 期，第 112 页。
[128] 参见张成新、郑华：《欧盟在太空时代的角色生成：进程、挑战及启示》，载《德国研究》2019 年第 4 期，第 41 页。
[129] 参见李杜、赵海峰：《法国等欧洲空间国家立法的新发展及其启示》，载《中国航天》2010 年第 9 期，第 24 页。

中国知网 https://www.cnki.net

空政策差异大，导致合作效率低[130]，为提高合作效率，欧洲空间局（European Space Agency, ESA，以下简称“欧空局”）于 1975 年成立。但因欧空局仍是技术性机构，无法承担欧洲外空政策的制定，所以欧洲外空安全政策与相关法律的制定是由欧共体来承担，后期欧盟的成立使欧洲一体化进程加速发展，同时外空政策和立法研究也有了实质性的突破。

（2）政策方面

欧共体时期关于外层空间政策主要是与技术和合作相关，在欧盟意识到外层空间安全在法律层面的重要性经历了缓慢的发展进程[131]。1997 年的《阿姆斯特丹条约》[132]和 2001 年的《尼斯条约》[133]提出欧盟的共同安全和防务政策，为欧盟外空安全项目进入欧洲安全与防务领域奠定了基础[134]。随后在绿皮书、白皮书以及欧洲空间理事会的有关决议的基础上，《欧洲航天政策决议》于 2007 年获得起草通过，力求为共同的外交与安全政策提供支持[135]。虽说欧洲有关空间安全的活动主要是在各国国内进行，但欧盟也通过外交手段在全球范围内谋求外层空间安全法律规制方面的发言权和影响力[136]。2010 年提出的《太空活动行为准则草案》修订稿就是个很好的例证，欧盟试图通过出台一个软法性质的文件加强国际外层空间合作的信任度和透明度，以自愿参加为前提，以期加强外层空间安全，维护人类在外层空间中的共同利益。但该草案并不排斥外空军事化和武器化，与中俄共同提出的 PPWT 草案有本质上的区别。

《欧盟太空计划（2021-2027）》（The European Space Programme 2021-2027）明确将进一步加强欧盟安全作为其发展目标，重申“伽利略计划”为欧洲外空安全利益提供技术支持，通过发展空间技术，培养空间人才，积极开展成员国间、欧盟与非成员国之间关于外层空间安全的协商合作。

在减缓空间碎片方面，《欧洲空间碎片减缓行为守则（European Code of Conduct for Space Debris Mitigation）》（简称《欧洲减缓守则》）是欧盟主要空间国家于 2004 年通过的关于空间碎片问题的行为守则。该守则规定了减缓空间碎片的具体实施措施，是在《外层空间条约》体系范围内的并且约束范围也是开放性的[137]。

[130] See Kazuto Suzuki, *Policy Logics and Institutions of European Space Collaboration*, London and New York: Routledge, 2003, p. 52.
[131] See Julien Beclard, *With the Head in the Air and the Feet on the Ground: The EU´s Actorness in International Space Governance*, Global Governance, Vol. 19, No. 3, 2021, pp. 469-479.
[132] 全称《修正欧洲联盟条约、建立欧洲共同体的各项条约和若干有关文件的阿姆斯特丹条约》。
[133] 全称《修改〈欧洲联盟条约〉、建立欧洲各共同体诸条约和某些附件的尼斯条约》。
[134] 参见张成新、郑华：《欧盟在太空时代的角色生成：进程、挑战及启示》，载《德国研究》2019 年第 4 期，第 44 页。
[135] 参见何奇松：《浅析欧洲空间政策》，载《欧洲研究》2009 年第 3 期，第 123 页。
[136] 参见赵海峰：《欧洲外空法律政策及其对中国与亚洲的影响》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011 年第 1 期，第 21 页。
[137] See Stubbe Peter, *State Accountability for Space Debris*, The Netherlands: Printforce, 2018, p. 236.

中国知网 https://www.cnki.net

（二）主要空间国家对保障本国外空安全利益法律制度之启示

1．主要空间国家保障外空安全利益之述评

美国和俄罗斯作为传统的空间大国，其完善的外空法体系在国际上可谓是首屈一指。美国是空间硬实力和软实力兼备，在其开始进行空间活动伊始，外层空间安全即是其国家安全战略中的重要因子。俄罗斯继承了苏联大部分的空间实力，但对于苏联解体后的俄罗斯来说，国内经济的压力使得俄罗斯在进行空间活动方面显得力不从心，虽然对于外层空间的投入远远不及苏联，但俄罗斯也在通过加强本国软实力来弥补硬实力方面的不足来实现外层空间安全与可持续发展[138]。

欧盟作为成员国间利益博弈的结果，其出台的空间政策自然也是成员国间利益博弈的结果[139]。这就决定了欧盟所出台的相关空间政策的实施落实在一定程度上依靠成员国的自觉遵循，并且《太空活动行为准则草案》终究是一个软法性质的文件，要防止外空军事化和武器化的根本途径还是当通过制定具有法律效力的空间条约[140]。

从主要空间国家外空安全立法的进程也可以看出国际空间法的发展进程：冷战时期的美国与苏联之间的制衡，冷战结束后空间大国之间的制衡与小国之间的团结并存，随后是新兴空间国家积极参与国际空间法治。无论是大国间的制衡或是小国间团结企图制衡大国，都难以避免公地悲剧，都难以在兼顾彼此利益的前提下维护外层空间共同利益，难以解决外空安全困境、难以维护世界和平与稳定[141]。

2．主要空间国家保障外空安全利益之启示

（1）完善本国外空法体系

我国目前尚无对空间活动起总领作用的《航天法》或《空间法》，这在空间大国中是“特立独行”的存在，美国、俄罗斯等国均有《空间活动法》对空间活动进行法律指导，在外空活动中产生的国家安全利益提供有力的法律保障。美国在制定空间政策方面也具有完备的决策机构，对外空活动作出战略性指导，这对于我国具有借鉴意义。

（2）构建本国外空话语体系

话语表达是国家行为体参与国际活动的软实力展现。在外空软实力的展现方面，美国提供了很好的范本，无论是在意识形态层面加强本国公民对于国家安全利益的重视程度，还是在战略层面发布《国家空间政策》表明本国在维护外空安

[138] 参见孔桥雨：《俄罗斯空天政策调整：实践与创新》，载《俄罗斯学刊》2022 年第 1 期，第 71 页。
[139] 参见王国语：《欧洲空间新政策中“合作与竞争”的理念及实践》，载《河北法学》2010 年第 2 期，第 169 页。
[140] 参见赵海峰：《欧洲外空法律政策及其对中国与亚洲的影响》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011 年第 1 期，第 24 页。
[141] 参见何志鹏：《大国政治的终结：国际法治的目标探究》，载《吉林大学社会科学学报》2013 年第 3 期，第 76 页。

中国知网 https://www.cnki.net

全利益的强硬立场。

欧盟外空政策的制定出台以及相关空间法律的完善，对于中国完善本国外层空间法律具有重要的借鉴意义，尤其是其通过外交手段推行其空间安全策略以保证其在国际外层空间法发展进程中的话语权，中国与俄罗斯于 2008 年联合提出的 PPTW 就是中国期冀通过裁军谈判委员会平台缔结国际条约以保障外层空间的共同安全的一个重要尝试。

（3）推进外空合作进一步发展

欧洲空间合作的法律框架为我国开展外空合作提供范例。欧洲空间合作的合作方式以及外空法律政策的制定值得区域空间合作研究借鉴。欧空局以及欧盟运行多年，在机构设置、决策方式对于亚太地区的空间合作、增加协调性、组织的运行以及法律政策的完善等方面具有正面影响，同时“伽利略计划”对于如何开展技术合作、培养人才以及空间法的传播教育具有借鉴。

六、我国外空安全利益法律保障的应对路径

外空法是规范外空活动和推动国际关系发展的重要工具，在新的历史背景下，空间治理当更进一步，逐步推进和实现空间活动和空间关系的法治化，达成外层空间法治。人类命运共同体理念以人类长远和整体利益出发[142]，强调各国利益休戚与共、合作共赢，在维护外空安全，保障外空发展的可持续性方面，可以成为中国参与国际空间法体系变革和外层空间法治进程的理论基础和话语工具。

（一）人类命运共同体理念在外空安全利益保障的价值定位

扩大各方的共同利益诉求、实现合作共赢，是我国外层空间安全利益法律保障的价值追求。人类命运共同体是在“和平共处五项原则”基础上提出的建立国际新秩序的新思路，在外层空间法中是对“人类共同继承财产”原则的继承与发展，是实现外层空间领域中国际关系合理化、推进外空法治化的有效途径。

1．追求共同利益

合法性与权力达到一定的平衡是一种国际秩序维持生命力的原因所在[143]。合法性也即正当性是国际秩序所要追求的价值，权力是当今主权国家在进行国际交往的利益追求。17 世纪所建立起来的威斯特伐利亚体系无疑是利益至上为基石，随着国际来往的密切程度提升，国家间利益彼此纠缠，形成“你我一体”的局面，

[142] 参见马忠法：《论构建人类命运共同体的国际法治创新》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 6 期，第 21 页。

[143] 参见[美]亨利·基辛格：《世界秩序》，胡利平等译，中信出版集团 2015 年版，第 75 页。

中国知网 https://www.cnki.net

利益至上的国际秩序体系已经无法适应国际可持续发展。二战后联合国、欧盟等一系列国际组织的成立所蕴含的理念，是国家主体让渡出国家利益的妥协，也是国际社会在共同利益的维护在一定程度上所达成的共识，在不同程度上体现着国际秩序的正当性。随着国际法体系从权力体系逐渐转变为规则体系，国际法追求的价值目标也是在国家关系和国家利益的成本与收益中进行衡量[144]。当今国际法体系在全球治理公正性和权威性不足，是正当性与利益之间矛盾的体现。体现中国传统中庸之道的人类命运共同体为正当性与利益的平衡提供了一种新的可能。

“人类共同继承财产”原则是在《外层空间条约》和《月球协定》中被明确提出来的[145]，其强调外层空间和天体是人类的共同财产，排除个人、法人或国家对共同财产的占有，同时此处所说的“人类”不仅包括当代人还包括子孙后代即强调代际的共有。但对于“人类共同继承财产”在外层空间中适用的具体内涵存在模糊之处，国际社会对该性质也存在争议，并且相较于《联合国海洋公约》适用的广泛性而言，明确“人类共同继承财产”的《月球协定》仅有 16 个缔约国，绝大多数空间国家均为加入，其中不乏空间大国如美国、俄罗斯，所以“人类共同继承财产”原则缺乏必要的国际认同性[146]。

人类命运共同体是可持续性发展共同体。外层空间安全所涉及的不仅仅是空间资源的安全开发与利用，更是外层空间整体性的安全可持续发展。而人类命运共同体中的“共同”二字，既可以理解为“共有的”还可以理解为“公有的”。基于外层空间的地理位置和战略位置考量，其不仅仅是全体人类所有，而且是任何个人、组织或主权国家都不得对外层空间主张所有权，同时，在外层空间中的自然资源，国际法主体均有权开发利用。人类命运共同体中“人类”既带有政治色彩，也涵盖作为整体的人类群体，包括时间维度和空间维度。从时间维度上来说，“人类”不仅包括当代人，还包括后代人，即强调代际正义，要求当代人在开发利用外层空间时应当将人类生存与发展与当下的发展利益联系起来，着眼于全人类的可持续性发展。从空间维度上来说，人类命运共同体既考虑到主权国家的合理关切，同时继承了马克思主义关于人的自由发展的理念，以人本主义关怀个体未来的发展。

2．实现合作共赢

人类命运共同体不仅是一种价值观，更是一种“应然”的治理方式[147]，推

[144] 参见沈伟：《国际法体系的基础之辨：基于国际规则体系的理论溯源》，载《社会科学》2022 年第 10 期，第 169 页。
[145] 参见梁淑英：《人类共同继承财产原则的含义》，载《政法论坛（中国政法大学学报）》1990 年第 5 期，第 45 页。
[146] 参见张志勋、谭雪春：《论人类共同继承财产原则的适用困境及其出路》，载《江西社会科学》2012 年第 12 期，第 156 页。
[147] 参见张乃根：《人类命运共同体视角的国际法治论》，载《国际法学刊》2022 年第 1 期，第 22 页。

中国知网 https://www.cnki.net

进构建人类命运共同体包括生命共同体、利益共同体和精神共同体三方面，从物质层面到精神层面，从个人层面到国家层面，从利己层面到利他层面，各国坚定维护本国外空安全利益的同时，将本国安全利益同他国安全利益相结合起来，人类命运共同体作为国际法治的“应然”层面，是实现共同繁荣、实现可持续发展、推进国际治理的有效方式。

人类命运共同体中“共商共建共享”原则为当前外层空间开发利用提供协商的平台。“共商”是人类命运共同体继承和发展和平共处五项原则的成果，强调各国应当在国际法规则框架内进行平等协商，尊重各国国家主权，切实保障空间技术欠发达国家的发言权，以和平磋商解决冲突，契合和平解决国际争端的国际法原则的价值追求；“共建”要求各国积极主动开展国际合作，在国际法框架内进行外空探索活动，承担相应的国际责任，无论是空间大国或是空间弱国，都可以参与外层空间法治体系的改革与建设，为构建安全可持续的外空环境尽力所能及的一份责任；“共享”是指在“全球利益观”意识的指导下，在进行空间合作中实现互利共赢，共享成果，使全球治理成果惠及全人类，以防赢者通吃的现象出现。

人类命运共同体理念为全球治理提供了新思路，其丰富的内涵代表了文明的进步[148]。人类命运共同体是个体、国家主体生存和发展的有机整体，体现人类与自然的动态平衡，基于人类共同利益的视角检视当下国际空间法体系所存在的问题，对“人类共同继承财产”原则进行补充和发展。

（二）我国外空安全利益法律保障的应对之策

“人类意识的缺失、国家利益至上论的局限性和国家间的不信任状态造成了空间安全合作的困境。”[149]现有外层空间法似乎成为强国压制弱国和宣传自身价值体系的工具，维护了现有等级制度[150]，并产生了“结构性暴力”，这是现有国际空间法体系所存在的不公正之处。作为新兴空间国家，中国必须构建完备的外层空间国内法体系，法律“软实力”与空间“硬实力”相匹配，运用人类命运共同体理念积极参与国际空间法治理，主动掌握空间规则制定与完善的话语权，奉行小多边主义，坚决反对空间垄断与空间霸权主义，维护国家外层空间安全利益，进一步保障国家政治、经济等国家安全。

1．努力完善外空安全的国内法治

完善外层空间安全的国内立法不仅是维护国家安全利益的需要，更是中国在

[148] 参见曹刚：《人类命运共同体与全球伦理和国际法治》，载《北京大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 2 期，第 38 页。
[149] 徐能武：《空间政治学：政治文明新高地的复合建构之道》，中国社会科学出版社 2015 年版，第 105 页。
[150] See Jack L. *Goldsmith and Eric A. Posner, The limits of International Law*, New York: Oxford University Press, 2005, p. 167.

中国知网 https://www.cnki.net

展现空间大国硬实力的同时以软实力向世界宣告和平利用外层空间的立场。人类命运共同体所蕴含的和平发展理念与外层空间安全的维护极度吻合，是国内空间立法的新动力。

（1）加快推进航天法的出台

我国规制外层空间安全的立法存在体系不全、位阶不高的问题，航天法作为空间基本法，规定空间活动必须遵循的一般原则和相关制度，覆盖空间活动的重要方面尤其是外层空间安全。

其一，航天法当确立保障外层空间安全利益的基本原则，为空间主体在进行空间活动时提供依据。《2021 中国的航天》白皮书中关于“开启全面建设航天强国新征程”中所提及的发展原则，其中与外层空间安全相关的有“和平发展”“合作共享”，航天法当充分吸收，将通过立法的形式将这两项原则上升为法律原则层面，在外空领域推动构建人类命运共同体。

其二，航天法应当对防止外层空间武器化和军事利用进行相关的规制，我国始终坚持和平利用外层空间，但这并不意味着中国放弃外空自卫权，《联合国宪章》所确立的自卫权也可在外层空间中适用。通过基本法的形式反对武器化和军备竞赛，尊重他国合理的外层空间安全利益和诉求，营造良好空间环境，维护我国外层空间安全利益。

其三，航天法对减缓空间碎片作出相应的规定，通过基本法的形式确立空间资产的价值、保障航天员的人身安全，不仅是对我国政治经济安全的保护，更是基于保障人权的角度对进行外空活动使者的保护。中国作为新兴空间大国正向空间强国迈进，航天法的制定出台一方面是规制本国的外层空间安全利益，另一方面是回应国际上存在的对中国在空间技术发展后会出现外空“修昔底德陷阱”的错误言论[151]。

（2）制定防止外层空间军事利用和武器化的法规

外层空间军事利用和武器化问题是影响外层空间安全的传统因素。外层空间安全属于总体国家安全观的范畴，《国家安全法》虽然确定外层空间安全在国家安全中的地位，但没有对外空军事化作出相应的规制。我国加入的国际条约——《外层空条约》中也有对和平利用外层空间以及防止外空武器化和军事利用的相关规定，说明中国式坚定维护外层空间的和平发展环境，而国际条约的规定并不必然转化为国内法，所以要维护我国的外空安全利益、防止外空武器化和军事化，就应当在《国家安全法》和《航天法》相关规定的基础上，对和平利用和探索外层空间原则作出具体的规定，保障我国空间资产、国土以及人民的安全，对外空合作与磋商进行深化以及落实于实践当中，深化人类命运共同体意识。

（3）完善减缓空间碎片法律体系

作为目前空间环境最重大的威胁之一，空间碎片的不断增加不仅加剧了轨道的拥挤程度，而且提高了空间物体碰撞的风险[152]。航空法出台后，当进一步推

[151] 参见李虎平：《“修昔底德陷阱”与中美太空互动》，载《国际展望》2021 年第 6 期，第 82 页。
[152] 参见胡艺凡、王国语、吴清颖：《“负责任外空行为”倡议各方立场文件及走向分析》，载《上海法学研

中国知网 https://www.cnki.net

进减缓空间碎片的相关法规、规章的制定，完善减缓空间碎片治理法律体系。

第一，依据《国家安全法》和航天法关于空间碎片减缓方面的原则性规定制定具体法规、规章，以应对空间活动中出现的突发状况，尤其是现今空间站建设的关键时期，航空器运行安全和宇航员的人身安全至关重要。

第二，确定空间活动的主体。随着空间技术的发展，越来越多私主体参与空间活动，在小型卫星的制造发射上尤为明显，关于减缓空间碎片的规制应当明确私主体在减缓空间碎片上权益与责任，为空间碎片治理提供参考。虽然国内目前进行空间活动的更多是国家层面，但美国已经出现私主体参与空间活动的范例，美国已经步入“太空 2.0”时代，对于私主体进行外空活动的立法也在不断完善，尤其是在外层空间活动逐渐商业化的发展趋势，太空旅游、太空参观等商业活动在不远的将来或许会成为现实。外空商业活动涉及到国家的经济安全，国内立法当具有一定的预判性，为外空商业活动主体的合法性提供相应法律依据。

2．积极推进外空安全的国际法治

有秩序的和平是通过法律的形式实现的[153]。打破现有外空法框架往往可能导致灾难性的后果，硬法与软法双管齐下，推动构建外空透明信任合作机制，通过加强国际安全合作促进外层空间安全“向善”的渐进式发展，加强共识，推进命运共同体的有效构建，不失为是解决当前国际空间法治理困境的有效方式[154]。

（1）以人类命运共同体思想为价值追求

依据马斯洛需要层次理论，安全是个体存在和发展的基本需求，国家是由个体组成，安全对于国家而言无疑是重中之重，外层空间安全是国家安全利益的组成部分，是人类生存与可持续发展所具备的基础条件，外空安全既是推动空间法治的基础前提也是空间法治所要达到的价值追求。

构建人类命运共同体思想回答了“建设一个什么样的世界，如何建设这个世界”这一“时代之问”，与规制国家行为体之间的关系与相互交往行为的国际法密切相关[155]。人类命运共同体所蕴含的持久和平、普遍安全、可持续发展等原则和理念，与现代国际法原则相辅相成，为推进国际法治提供新思路、新贡献[156]。外层空间作为全球公地，提供公共产品，是全球治理的重要领域，外空活动时国际法规制的重要对象，而外层空间法作为国际法的一个分支，外层空间法治对于国际法治的推进具有重要意义。

究》2021 年第 14 卷，第 21 页。

[153] 参见[英]H.S.赖斯编：《康德政治著作选》，金威译，中国政法大学出版社 2013 年版，第 11 页。

[154] 参见徐能武、曾加、刘杨钺：《维护和促进外层空间安全的“向善”关系——外层空间安全合作机制的复合建构与持续进化》，载《太平洋学报》2015 年第 4 期，第 3 页。

[155] 参见徐宏：《人类命运共同体与国际法》，载《国际法研究》2018 年第 5 期，第 3 页。

[156] 参见杨博超：《人类命运共同体理念的文化底色及其国际法意涵》，载《求是学刊》2022 年第 3 期，第 137 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）完善外层空间法的有效路径

积极推动修改现有外空条约，为制定新的外空条约做准备。外层空间法作为国际法的一个新的分支，五大条约构成国际外层空间法基本框架，外层空间法作为与外空技术联系紧密的一个国际法分支，五大条约中《外层空间条约》是最早制订的，可谓是其他四大条约制定的基础，但正是这个基础五十余年并未做修改，严重滞后于外空技术发展速度。更为致命的是《月球协定》的缔约国数量有限且大部分空间国家并未加入，其作为“硬法”的法律效力的发挥严重受限，空间技术的快速发展对现有空间条约提出了新的要求，立法的滞后性且缔约国数量有限等问题，已经无法满足有效维护外层空间安全的需要[157]。国际条约在一定程度上是各国利益博弈妥协的结果，外层空间条约也不例外。尤其是在现今空间技术日益发展，有能力进行空间活动的国家不断增多，外空武器化以及军事活动为空间活动蒙上紧张的氛围，空间碎片的增多对航空器正常运行和地球生态圈的安全存在隐患，对于外层空间安全的威胁也在与日俱增。无论是新兴空间国家还是后发空间国家，对于空间安全利益的重视程度与日俱增。理想的外层空间法治有赖于新外空条约的制定和执行，但这依赖于空间国家的政治意愿，即使新兴空间国家和后发空间国家愿意制定新的空间条约但若是空间大国不参与制定或缔约，新的空间条约对空间大国也没有任何法律约束力，无非是“竹篮打水一场空”。所以，在现有外空条约允许的最大限度内，修改现有外空条约是破解当前治理困境的一个路径。秉持人类命运共同体强调的共同利益观，充分考虑后发空间国家的安全利益，空间大国、新兴空间国家和后发空间国家寻求共同利益价值，在《联合国宪章》和五大条约框架内，朝着空间法治方向努力。

充分发挥国际软法在外层空间法治中的作用。渐进式的措施往往是发展和完善外层空间法律体系最有效的方式[158]。条约固然是创立有约束力的国际法的主要法律渊源[159]，但制定往往涉及多方国家利益，多数国家不愿以具有法律约束力的“条约”束缚自己在空间活动中的手脚，订立过程也可谓是“一波三折”，作为国际软法典范的联合国大会决议在维护外层空间安全，推进外层空间国际法治具有重要意义[160]。软法更加注重对话与沟通，更加强调共识与认同[161]。第一，软法作为空间条约的补充，是推动新的空间条约形成的试验手段，在条件成熟时可以转变为条约，《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》升级为《外层空间条约》就是一个很好的范例；第二，空间软法虽然法律约束力有限，但可

[157] 参见夏春利：《外空国际法治：现状与前景》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2014 年第 1 期，第 29 页。
[158] 参见聂春明、王志波、毛翔：《太空力量与国家安全》，航空工业出版社 2016 年版，第 235 页。
[159] 参见马新民：《外层空间法的发展：框架、目标与方向》，载《国际法研究》2015 年第 2 期，第 25 页。
[160] 参见蒋圣力：《联合国大会决议法律效力问题重探——以外层空间国际法治实践为例》，载《国际法研究》2020 年第 5 期，第 55 页。
[161] 参见王蒙：《论人类命运共同体体系中的软法治理机制》，载《南海法学》2020 年第 5 期，第 17 页。

中国知网 https://www.cnki.net

以解释和指导空间硬法的适用，《外层空间条约》的大部分条款都是原则性的规定，并没有具体实操性的规定，以空间碎片减缓为例，各国、各地区以及联合国大会出台的多项关于减缓空间碎片的指南和守则就是对《外层空间条约》第 9 条外空环境保护规则的具体诠释；第三，外空软法可以引导外空行为主体的外空行为，营造和平良好的空间环境，联合国大会每年都会高票通过的《不首先在外空部署武器决议》就是此例，该决议的高票通过在一定程度上反映出对于防止外空武器化已经是深入人心。

推动构建外层空间规范透明信任合作机制。人类命运共同体是责任共同体和价值共同体，外层空间不是一家之地，需要利益共享、价值互通、责任共担，越积越多的空间碎片以及外空军备竞赛的压力，任何国家都不能坐视不理。外层空间承载着全人类的共同安全与福祉，需要全人类共同参与治理。外层空间实力对比和权力结构的变化，外空增量竞争局面的出现，对构建外空规范合作机制是机遇也是挑战[162]。国家追求利益无可厚非，但外空安全作为全球问题，需要全球解决，构建公开透明信息平台是进行信任合作的前提，欧盟所构建的外空政策信息共享平台为全球治理提供了一个很好的范例。将外空安全治理设为国际议程，是多元空间主体参与的“非集中、多层次”博弈的过程[163]。《PPWT 草案》遭到欧盟和美国的反对，除了弥补草案存在缺陷外，建立外空透明与信任合作机制，通过磋商会谈提出本国或本区域的外空安全治理规范，似乎是现下最好的选择。而建立相关机制需要树立全球意识，人类命运共同体恰好是全球共同意识形成提供了现成的文化资源，是以全球价值尺度理解超出国家价值尺度的外空问题，是沟通中西方文化的桥梁[164]。在全球性的信任机制难以推行的情况下，促进区域性的信任机制的构建不妨是一条新思路。以亚太地区为例，印度的空间实力肉眼可见得增强，日本致力于进行外空活动，亚太空间合作组织致力于促进人类和平利用外层空间，但当今仅有 8 个成员国[165]，印度、日本等活跃在外层空间“前线”的国家并未加入，这就需要加强沟通，构建亚太地区外空透明合作机制，为和平开展外空活动提供沟通合作平台。

外层空间小多边发挥良性示范作用，推进多边主义高阶运行。外层空间环境的复杂性和特殊性决定有实力在空间中“大展拳脚”的国家在目前只是少数，传统空间大国凭借强悍的空间实力占领高地，将规则制定权掌握在自己手中，引导国际空间规则往有利于本国安全与利益的方向制定，但随着新兴空间国家的崛起，奉行空间单边主义早已不符合时代潮流。利益纵横交错，各国的诉求难以在现有

[162] 参见何奇松：《太空治理规则倡议竞争分析》，载《国际论坛》2022 年第 4 期，第 78 页。
[163] 参见韦宗友：《国际议程设置：一种初步分析框架》，载《世界经济与政治》2011 年第 10 期，第 46 页。
[164] 参见赵汀阳：《天下体系：世界制度哲学导论》，江苏教育出版社 2005 年版，第 41 页。
[165] http://www.apsco.int/，2023 年 3 月 19 日。

中国知网 https://www.cnki.net

规则体系中实现，在多边主义难以实现的协议在小多边主义中或许可以看到“曙光”。小多边主义的优势在于能够减少多边主义国家数量众多而存在难以达成一致的障碍[166]，空间大国与新兴空间国家可以小多边主义为突破口和切入口，进而形成支点并发挥推动作用。小多边主义通常在少数国家行为体间达成一致，可专注空间治理的具体问题，不追求一步到位的解决经验，而是使用“分解式”策略[167]。在现有空间法体系内，中国直面国际社会新的规则需求，在小多边主义中推动国际法规制创新，引领规则创新，以规则的有效性推动国际空间法治，做到“最大公约数”式的合作与协调[168]。

3．以国内空间法治助力国际空间法治

国内法会对国际法的发展产生影响，增强国际法的多元化，大国都注重从国际视角塑造国内法律体系，以期通过国内法治推动国际法治的发展，强化本国在国际法创新的话语权作用[169]。中国作为新兴空间国家，在迈向空间强国的进程中需要通过完善国内空间立法来为空间活动提供法律保障，维护我国在外空安全利益，彰显负责任的外空大国形象。通过完善国内空间法律体系来更好地履行国际空间义务，增强国际话语权，以实际行动向世界宣示中国始终坚持“和平发展”原则，坚定维护外空条约和平利用外空的原则和宗旨，跳出“修昔底德陷阱”，推动人类命运共同体理念在国际空间法治理方面的有效实施，为完善国际空间法治贡献中国智慧。

人类命运共同体强调国家利益与人类共同利益之间寻求一个平衡点，对于突破外层空间安全治理困境具有重要意义，是中国话语权在外层空间安全保障方面的体现。中国参与外空治理所贡献的人类命运共同体理念逐渐为国际社会所接受，该智慧也将逐渐融入到外层空间法原则、规则以及相应机制当中[170]。

七、结论

外层空间作为全球公域的一部分，属于全球治理领域的范畴。本文通过以外空安全利益影响因素为切入点，结合人类命运共同体理念及国际法治理论，对如何通过法律手段维护我国外空安全利益进行研究，得出以下结论：

[166] See Miles Kahler, *Multilateralism with Small and Large Numbers*, International Organization, Vol. 46, No.3, 1992, pp.681-708.
[167] 参见赵玉意：《气候变化“小多边主义”法治研究》，载《国际经济法学刊》2022 年第 2 期，第 116 页。
[168] 参见赵骏：《国际法的守正与创新——以全球治理体系变革的规范需求为视角》，载《中国社会科学》2021 年第 5 期，第 26 页。
[169] 参见廖诗评：《中国法域外适用法律体系：现状、问题与完善》，载《中国法学》2019 年第 6 期，第 20 页。
[170] 李寿平、刘蔡宽：《习近平关于国际法治的重要论述对国际法治变革的原创性贡献》，载《国际法研究》2023 年第 1 期，第 10 页。

中国知网 https://www.cnki.net

第一，外空安全具有复杂性，其内在所蕴含的国家利益向度丰富。本文将影响外空安全利益的因素分为外空军事化和空间碎片，以法律层面保障外空安全利益不仅需要完善我国的外空法律体系，更需要世界各国的重视，在国际层面推进空间法治。

第二，人类命运共同体融贯中西，是中国传统“中庸思想”“以和为贵”思想和西方“世界主义”以及马克思主义中人类解放发展观相结合的文化结晶，是新时代中国特色社会主义为国际法治贡献的中国智慧。国际法治是外层空间治理最根本的方式，在外空安全治理进程中，中国既是参与者也是推动者，将人类共同体理念贯彻到国际空间法治的全过程。

第三，以国内法治推动国际法治。随着空间硬实力的增强，中国在不断完善国内空间法体系、软实力保障硬实力的同时，以负责任的空间大国身份参与制定国际空间法规则，把握机遇，迎接挑战，主动掌握外空治理话语权，以批判理性的眼光审视现有外层空间法规则的合理性，摈弃不合时宜的治理规则，以包容的胸襟欢迎更多行为主体参与制定外层空间法规则，以彰显外层空间是人类命运共同体的组成部分，国内法治和国际法治保障外层空间安全利益。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、外文类

Ⅰ. BOOKS

[1] James C. Molz, *The Policies of Space Security: Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests*, California: Stanford University Press, 2008.

[2] Jessica West, *Space Security 2009*, Ontario: Pandora Press, 2009.

[3] Ruwantissa Abeyratne, *Space Security Law*, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Press, 2011.

[4] Stubbe Peter, *State Accountability for Space Debris*, The Netherlands: Printforce, 2018.

[5] Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, *The limits of International Law*, New York: Oxford University Press, 2005.

[6] Kazuto Suzuki, *Policy Logics and Institutions of European Space Collaboration*, London and New York: Routledge, 2003.

II. ARTICLES

[7] Columba Peoples, *The Growing "Securitization" of Outer Space*, Space Policy, Vol. 26, No. 11, 2010.

[8] Columba Peoples, *The Securitization of Outer Space: Challenges for Arms Control*, Contemporary Security Policy, Vol. 32, No. 1, 2011.

[9] Cassandra Steer, *Global Commons, Cosmic Commons: Implications of Military and Security Uses of Outer Space*, Georgetown Journal of International, Vol. 18, No. 1, 2017.

[10] Gennady M. Danilenko, *International Law-making for Outer Space*, Space Policy, Vol. 37, No. 2, 2016.

[11] Olavo de O. Bittencourt Neto, *Outer Space as a Global Commons and the Role of Space Law*, A Research Agenda for Space Policy, 2021.

[12] Dinah Shelton, *Normative Hierarchy in International Law*, American Journal of International Law, Vol. 100, No. 2, 2006.

[13] Alexander William Salter, *Space Debris: A Law and Economics Analysis of the Orbital Commons*, Mercatus Working Paper, 2015.

[14] Jinyuan Su, *Use of Outer Space for Peaceful Purpose: Non-Militarization, Non-Aggression and Prevention of Weaponization*, Journal of Space Law, Vol. 36, No. 1, 2010.

[15] Lawson Robert, *Space Security Index*, Astropolitics: International Journal of Space Polit Policy, Vol. 2, No. 2, 2004.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Julien Beclard, *With the head in the air and the feet on the ground: the EU´s actorness in internationan space governance*, Global Governance, Vol. 19. No. 3, 2021.

[17] Miles Kahler, *Multilateralism with Small and Large Numbers*, International Organization, Vol. 46, No. 3, 1992.

二、中文类

（一）译著

[18] [美]罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，苏长和、信强、何曜译，上海人民出版社 2006 年版。

[19] [美]亨利·基辛格：《世界秩序》，胡利平等译，中信出版集团 2015 年版。

[20] [德]伊曼努尔·康德：《永久和平论》，何兆武译，上海世纪出版社 2005 年版。

[21] [德]卡尔·马克思、弗里德里希·恩格斯：《马克思恩格斯文集》第 1、2 卷，人民出版社 2009 年版。

[22] [英]H.S.赖斯编：《康德政治著作选》，[英]H.S.尼斯贝特、金威译，中国政法大学出版社 2013 年版。

（二）著作

[23] 贺其治、黄惠康主编：《外层空间法》，青岛出版社 2000 年版。

[24] 阎学通：《中国国家利益分析》，天津人民出版社 1997 年版。

[25] 《总体国家安全观干部读本》编委会：《总体国家安全观干部读本》，人民出版社 2016 年版。

[26] 张文木:《世界地缘政治中的中国国家安全利益分析》,中国社会科学出版社 2012 年版。

[27] 李寿平：《21 世纪空间活动新发展及其法律规制》，法律出版社 2016 年版。

[28] 仪名海、郝江东、周慎：《外层空间国际关系》，清华大学出版社 2015 年版。

[29] 张幼文、周建明：《经济安全：金融全球化的挑战》，上海社会科学出版社 1999 年版。

[30] 金良年：《论语译注》，上海古籍出版社 2012 年版。

[31] 聂春明、王志波、毛翔：《太空力量与国家安全》，航空工业出版社 2016 年版。

[32] 邵津：《国际法（第四版）》，北京大学出版社 2011 年版。

[33] 张宇燕、李增刚：《国际经济政治学》，上海人民出版社 2008 年版。

[34] 陶平、王振国、陈小前：《论空间安全》，国防科技大学出版社 2007 年版。

[35] 徐能武：《空间政治学：政治文明新高地的复合建构之道》，中国社会科学出版社 2015 年版。

[36] 赵汀阳：《天下体系：世界制度哲学导论》，江苏教育出版社 2005 年版。

[37] 何志鹏：《国际法治论》，北京大学出版社 2016 年版。

（三）期刊论文

[38] 白明华：《国际合作原则在国际水法中的发展》，载《甘肃政法学院学报》2013 年第 6

中国知网 https://www.cnki.net

期。

[39] 李斌：《外空军事利用的若干法律问题辨析》，载《法学杂志》2009 年第 7 期。

[40] 李寿平：《外层空间的军事化利用及其法律规制》，载《法商研究》2007 年第 3 期。

[41] 李寿平：《外空安全面临的新挑战及其国际法规制》，载《山东大学学报（哲学社会科学版）》2020 年第 3 期。

[42] 赵云：《外层空间法中的热点问题评议》，载《北京航天航空大学学报（社会科学版）》2012 年第 1 期。

[43] 张振军：《美国外空安全新政策及其国际影响》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2013 年第 3 期。

[44] 薄守省：《从美俄卫星相撞看外空活动的国际法规则》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2010 年第 1 期。

[45] 门洪华：《中国国家利益的维护与拓展》，载《国际观察》2015 年第 6 期。

[46] 刘江永：《日本的国家利益观、对外战略与对华政策》，载《外交评论》2012 年第 5 期。

[47] 方力、赵可金：《国家核心利益与中国新外交》，载《国际组织科学》2021 年第 3 期。

[48] 张发林、朱小略：《国家利益的国内基础——一个动态分析框架》，载《太平洋学报》2020 年第 11 期。

[49] 刘雪莲、夏海洋：《以共同利益推进人类命运共同体的构建》，载《吉林大学社会科学学报》2022 年第 1 期。

[50] 程群：《太空安全的“公地悲剧”及其对策》，载《社会科学》2009 年第 12 期。

[51] 朱锋：《“非传统安全”解析》，载《中国社会科学》2004 年第 4 期。

[52] 梁洁：《外层空间军事利用国际法问题探析》，载《西安政治学院学报》2016 年第 2 期。

[53] 徐能武、彭舒帅：《混沌理论视野下外层空间安全利益博弈与汇聚研究》，载《求索》2013 年第 8 期。

[54] 何奇松：《太空武器化及中国太空安全构建》，载《国际安全研究》2020 年第 1 期。

[55] 徐能武：《外层空间安全治理体系和治理能力的实践建构与持续进化——马克思主义国际关系理论的视角》，载《国际观察》2015 年第 3 期。

[56] 陈聪、王辉东：《外层空间安全问题的法律盲区及因应之道》，载《中国军事科学》2013 年第 1 期。

[57] 毛国辉：《防止外空武器化：国际空间法的发展困境与前景》，载《湖南行政学院学报》2014 年第 1 期。

[58] 龚自正：《空间碎片环境现状与主动移除技术》，载《航天器环境工程》2014 年第 2 期。

[59] 何奇松：《太空安全问题及其多边主义博弈》，载《现代国际关系》2012 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[60] 高伟凯：《国家利益：概念的界定及其解读》，载《世界经济与政治论坛》2009 年第 1 期。

[61] 刘笑阳：《国家间共同利益：概念与机理》，载《世界政治与经济》2017 年第 6 期。

[62] 马忠法：《论构建人类命运共同体的国际法治创新》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 6 期。

[63] 罗欢欣:《人类命运共同体思想对国际法的理念创新——对“一切的义务”的比较分析》，载《国际法研究》2018 年第 2 期。

[64] 夏广涛、张宇燕：《理解国家行为：一个基于相对利益的国家效用函数》，载《世界政治与经济》2021 年第 11 期。

[65] 西拉·本哈比、许昳宁：《世界公民体制与民主——从康德到哈贝马斯》，载《当代国外马克思主义评论》2010 年第 8 期。

[66] 廖凡:《全球治理背景下人类命运共同体的阐述与构建》，载《中国法学》2018 年第 5 期。

[67] 黄进：《百年大变局下的国际法与国际法治》，载《交大法学》2023 年第 1 期。

[68] 刘贞晔:《全球治理与国家治理互动的理论来源及其理想形态》，载《西北师大学报（社会科学版）》2023 年第 2 期。

[69] 冯国栋：《国际空间外交博弈视角下的外层空间法律学说演变及中国应对》，载《国际展望》2014 年第 6 期。

[70] 王新影：《美国对中国战略角色认知的演变——基于对 17 份〈美国国家安全战略〉报告的比较分析》，载《东北亚论坛》2020 年第 5 期。

[71] 马新民:《外层空间法的发展：框架、目标与方向》，载《国际法研究》2015 年第 2 期。

[72] 蒋圣力：《联合国大会决议法律效力问题重探——以外层空间国际法治实践为例》，载《国际法研究》2020 年第 5 期。

[73] 王蒙：《论人类命运共同体体系中的软法治理机制》，载《南海法学》2020 年第 5 期。

[74] 徐能武：《对外空安全合作的理性审视与战略要求》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011 年第 3 期。

[75] 程群：《国际太空行为准则——博弈与前景》，载《国际展望》2013 年第 5 期。

[76] 鲍心蕊、蒋圣力：《外层空间军事化活动的国际法规制探析——以“国家安全泛化”问题的应对为视角》，载《上海法学研究》2022 年第 6 卷。

[77] 梁淑英：《人类共同继承财产原则的含义》，载《政法论坛（中国政法大学学报）》1990 年第 5 期。

[78] 徐能武、刘杨钺：《国际体系视角下的太空安全治理：缘起、逻辑与策略》，载《社会科学》2018 年第 6 期。

[79] 李寿平：《人类命运共同体理念引领国际法治变革：逻辑证成与实现路径》，载《法商研究》2020 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[80] 王国语：《论中国〈航天法〉立法的必要性与可行性》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2012 年第 6 期。

[81] 蔡高强、吴斐然：《论中国空间站运行轨道环境治理机制的构建》，载《空间碎片研究》2021 年第 2 期。

[82] 潘家祥：《浅析外空安全面临的挑战—兼论中国参与外空安全机制建构的战略选择》，载《江南社会学院学报》2012 年第 2 期。

[83] 何奇松、黄建余：《太空治理规则倡议竞争分析》，载《国际论坛》2022 年第 4 期

[84] 左清华：《失效航天器移除面临的若干法律问题》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2022 年第 1 期。

[85] 黄韵：《国际软法视野下的空间碎片治理》，载《大连海事大学学报（社会科学版）》2017 年第 4 期。

[86] 李英芬：《关于话语权的国际法思考》，载《前沿》2010 年第 5 期。

[87] 魏涵：《美国太空安全政策的生成机制探究：基于利益传递的视角》，载《国际政治研究》2022 年第 1 期。

[88] 王冀莲、李剑刚：《〈美国航空航天法〉的立法经过及主要内容》，载《中国航天》2012 年第 11 期。

[89] 王慧敏：《国家安全之外的〈国防教育法〉——20 世纪中期美国教育改革起源的再审视》，载《高等教育研究》2018 年第 10 期。

[90] 曹晓飞、唐少莲：《美国〈国家安全教育法〉的颁布及其影响》，载《重庆高教研究》2015 年第 4 期。

[91] 张茗：《迈向“太空 2.0”：美国“新太空”的兴起》，载《世界经济与政治》2016 年第 1 期。

[92] 王秀梅：《论非传统安全与国际合作原则》，载《理论导刊》2005 年第 7 期。

[93] 李寿平：《美国奥巴马空间政策及其对国际空间法的影响》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2012 年第 1 期。

[94] 魏涵：《美国太空安全部门概览》，载《国际太空》2022 年第 1 期。

[95] 冯国栋：《美俄空间碎片减控国内立法比较研究》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2014 年第 4 期。

[96] 戚大伟：《俄罗斯太空安全政策探析》，载《国防科技》2021 年第 6 期。

[97] 尹玉海、E.C.莫德罗佐娃：《俄罗斯外层空间法学研究的进程及其特点》，载《北京航空航天大学社会科学学报》1996 年第 2 期。

[98] 何奇松、赵雅丹：《俄罗斯的太空安全观》，载《军事历史研究》2008 年第 4 期。

[99] 于纯海：《俄罗斯联邦空间立法概述》，载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2007 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[100] 周生东：《俄罗斯联邦 2016-2025 年航天计划基本内容》，载《国际太空》2017 年第 5 期。

[101] 何奇松：《太空强国：俄罗斯的梦想与实现》，载《国际问题研究》2014 年第 5 期。

[102] 张成新、郑华：《欧盟在太空时代的角色生成：进程、挑战及启示》，载《德国研究》2019 年第 4 期。

[103] 李杜、赵海峰：《法国等欧洲空间国家立法的新发展及其启示》，载《中国航天》2010 年第 9 期。

[104] 何奇松：《浅析欧洲空间政策》，载《欧洲研究》2009 年第 3 期。

[105] 赵海峰：《欧洲外空法律政策及其对中国与亚洲的影响》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011 年第 1 期。

[106] 孔桥雨：《俄罗斯空天政策调整：实践与创新》，载《俄罗斯学刊》2022 年第 1 期。

[107] 王国语：《欧洲空间新政策中“合作与竞争”的理念及实践》，载《河北法学》2010 年第 2 期。

[108] 何志鹏：《大国政治的终结：国际法治的目标探究》，载《吉林大学社会科学学报》2013 年第 3 期。

[109] 沈伟：《国际法体系的基础之辨：基于国际规则体系的理论溯源》，载《社会科学》2022 年第 10 期。

[110] 张志勋、谭雪春：《论人类共同继承财产原则的适用困境及其出路》，载《江西社会科学》2012 年第 12 期。

[111] 张乃根：《人类命运共同体视角的国际法治论》，载《国际法学刊》2022 年第 1 期。

[112] 曹刚：《人类命运共同体与全球伦理和国际法治》，载《北京大学学报（哲学社会科学版）》2019 年第 2 期。

[113] 李虎平：《“修昔底德陷阱”与中美太空互动》，载《国际展望》2021 年第 6 期。

[114] 胡艺凡、王国语、吴清颖：《“负责任外空行为”倡议各方立场文件及走向分析》，载《上海法学研究》2021 年第 14 卷。

[115] 廖诗评：《中国法域外适用法律体系：现状、问题与完善》，载《中国法学》2019 年第 6 期。

[116] 徐能武、曾加、刘杨钺：《维护和促进外层空间安全的“向善”关系——外层空间安全合作机制的复合建构与持续进化》，载《太平洋学报》2015 年第 4 期。

[117] 徐宏：《人类命运共同体与国际法》，载《国际法研究》2018 年第 5 期。

[118] 杨博超：《人类命运共同体理念的文化底色及其国际法意涵》，载《求是学刊》2022 年第 3 期。

[119] 夏春利：《外空国际法治：现状与前景》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2014 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[120] 何奇松：《太空治理规则倡议竞争分析》，载《国际论坛》2022 年第 4 期。

[121] 韦宗友：《国际议程设置：一种初步分析框架》，载《世界经济与政治》2011 年第 10 期。

[122] 赵玉意：《气候变化“小多边主义”法治研究》，载《国际经济法学刊》2022 年第 2 期。

[123] 赵骏：《国际法的守正与创新——以全球治理体系变革的规范需求为视角》，载《中国社会科学》2021 年第 5 期。

[124] 李寿平、刘蔡宽：《习近平关于国际法治的重要论述对国际法治变革的原创性贡献》，载《国际法研究》2023 年第 1 期。

[125] 赵云：《外空活动中国际合作原则的适用：形式与实体要求》，载《国际太空》2015 年第 1 期。

（四）学位论文

[126] 张泽：《外空安全战略研究——兼论中国外空安全战略框架设计》，外交学院 2012 年博士学位论文。

三、其他类

[127] 习近平：《决胜全面建成小康社会　夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，载《人民日报》2017 年 10 月 18 日第 1 版。

[128] 习近平：《携手构建合作共赢新伙伴　同心打造人类命运共同体——在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话》，载《人民日报》2015 年 9 月 29 日第 2 版。

[129] 国纪平：《为世界许诺一个更好的未来——论迈向人类命运共同体》，载《人民日报》2015 年 5 月 18 日第 1 版。

[130] 《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》，于 1967 年 10 月 10 日生效。

[131] 《关于援救航天员、送回航天员及送回射入外空之物体之协定》，于 1968 年 4 月 22 日颁布。

[132] 《外空物体所造成损害之国际责任公约》，于 1972 年 3 月 29 日订立。

[133] 《关于登记射入外层空间物体的公约》，于 1975 年 1 月 14 日签署。

[134] 《关于各国在月球和其他天体上活动的协定》，于 1979 年 12 月 5 日通过。

[135] 《新时代的中国国防》，国务院新闻办公室 2019 年 7 月 24 日发布。

[136] 《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》，于 1970 年 10 月 24 日通过。

[137]《修正欧洲联盟条约、建立欧洲共同体的各项条约和若干有关文件的阿姆斯特丹条约》。

[138] 《修改〈欧洲联盟条约〉、建立欧洲各共同体诸条约和某些附件的尼斯条约》。

中国知网 https://www.cnki.net